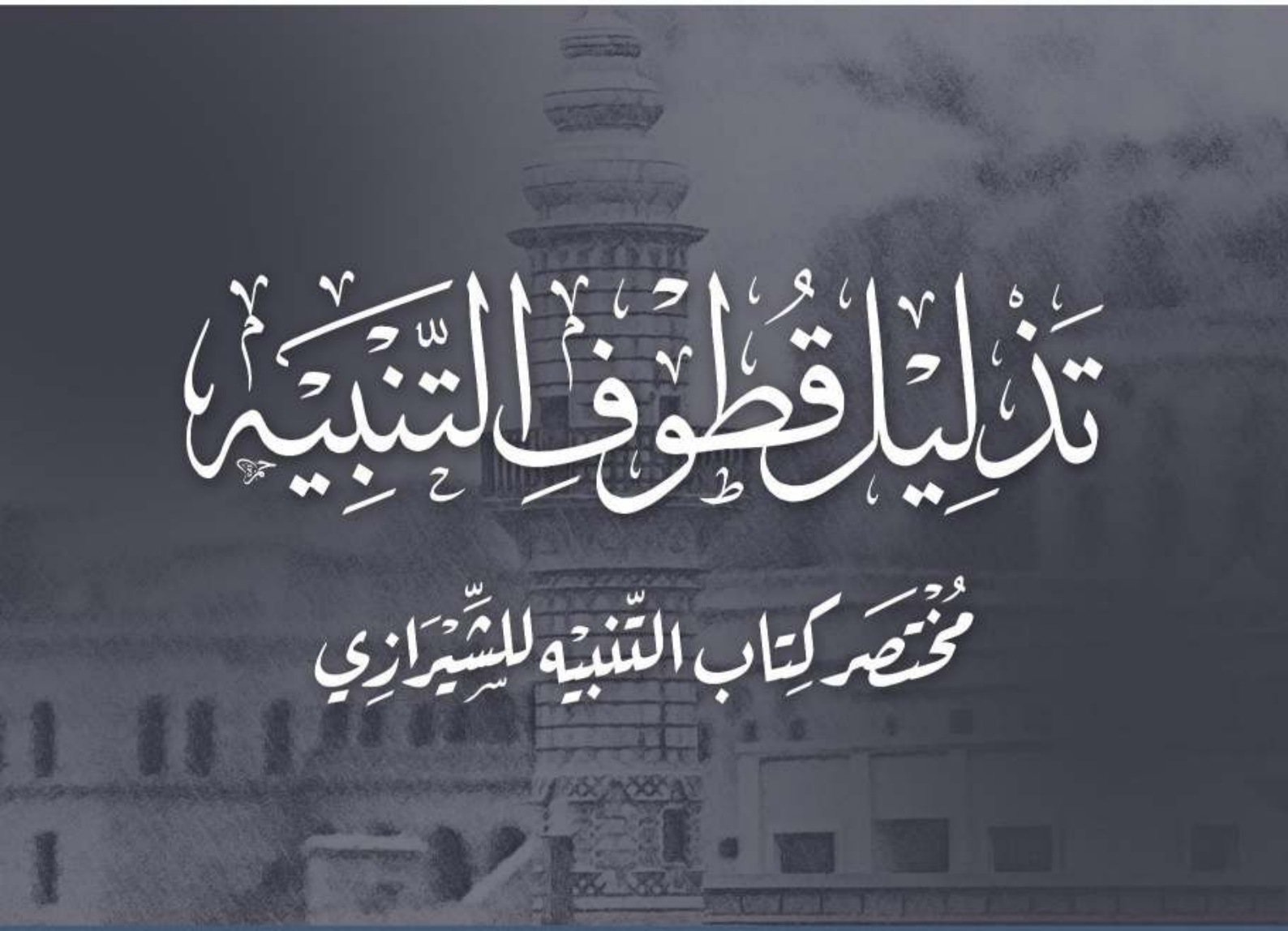


تذليل قطوف التنبيه

مختصر كتاب التنبيه للشيرازي

اختصره:

د. خضر بن حسن بن أحمد السعدي

مكتبة الألوان

تذليل قطوف التنبيه

مختصر كتاب التنبيه للشيرازي

اختصره:

د. خضر بن حسن بن أحمد السعدي

مكتبة الألوان
للإعلان والنشر


بسم الله الرحمن الرحيم

فهرس المحتويات

كتاب الطهـارة ٣

باب الميـاه ٣

[أقسـام المـاء] ٣

باب الآنيـة ٤

باب السواك: ٤

باب صفـة الوضـوء ٥

فصل في فروض الوضوء، وسننه ٧

فصل: في المسح على الخفين ٧

باب ما ينقض الوضوء ٨

باب الاستطـابـة ٩

باب ما يوجب الغسل ١١

باب صفة الغسل ١٢

باب الغسل المسنون ١٣

باب التيمم ١٣

[شروط جواز التيمم] ١٥

[من أحكام التيمم] ١٦

[فاقد الطهورين] ١٦

[واضع الجبيرة] ١٦

باب الحيض ١٦

باب إزالة النجاسة ١٩

..... ٢٠

كتاب الصلاة ٢٠

باب مواقيت الصلاة ٢٢

باب الأذان ٢٤

باب ستر العورة ٢٦

باب طهارة البدن، والثوب، وموضع الصلاة ٢٧

باب استقبال القبلة ٢٨

باب صفة الصلاة ٢٩

باب فروض الصلاة، وسننها ٣٤

باب صلاة التطوع ٣٥

باب سجود التلاوة ٣٧

باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها ٣٨

باب سجود السهو ٤٠

باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ٤١

باب صلاة الجماعة ٤٢

باب صفة الأئمة ٤٣

باب موقف الإمام والمأموم ٤٤

باب صلاة المريض ٤٥

باب صلاة المسافر ٤٦

باب صلاة الخوف ٤٨

باب ما يكره لبسه وما لا يكره ٤٩

باب صلاة الجمعة ٤٩

باب هيئة الجمعة ٥٣

باب صلاة العيدين ٥٤
باب صلاة الكسوف ٥٦
باب صلاة الاستسقاء ٥٧
كتاب الجنائز ٦٠
باب ما يفعل بالميت ٦٠
باب غسل الميت ٦٠
باب الكفن ٦١
باب الصلاة علىٰ الميت ٦٢
باب حمل الجِنازة، والدفن ٦٤
باب التعزية، والبكاء علىٰ الميت: ٦٥
كتاب الزكاة ٦٦
باب صدقة المواشي ٦٦
باب زكاة النبات ٦٩
باب زكاة الناض ٧١
باب زكاة العروض ٧١
باب زكاة المعدن والركاز ٧٢
باب زكاة الفطر ٧٣
باب قسم الصدقات: ٧٤
باب صدقة التطوع ٨٠
كتاب الصيام ٨١
باب صوم التطوع ٨٦
باب الاعتكاف ٨٧
كتاب الحج ٨٩

باب المواقيت ٩٢
باب الإحرام، وما يحرم فيه ٩٣
باب كفارة الإحـــرام ٩٧
باب صفة الحج ١٠١
باب صفة العمرة ١٠٩
باب فروض الحج والعمرة، وسننهما ١١٠
باب الفوات والإحصار ١١١
باب الأضحية ١١١
باب العقيقة ١١٣
باب الصيد والذبائح ١١٤
باب الأطعمة ١١٦
باب النذر: ١١٧

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام علىٰ رسول الله، وعلىٰ آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فإن كتاب التنبيه في الفقه الشافعي للشيخ العلامة أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي رحمه الله كما قاله مؤلفه: (إذا قَرَأَهُ المبتدي وتصوَّرَه تنبَّه به علىٰ أكثر المسائل، وإذا نظر فيه المنتهي تذكَّر به جميع الحوادث إن شاء الله تعالىٰ)، وامتاز بعلوِّ كعب مؤلفه، ووضوح عبارته، وحسن ترتيبه وتبويبه، وكثرة عناية العلماء به شرحًا، وتنكيتًا، وتصحيحًا، واستدلالًا علىٰ مسائله، وكان عليه المعول في التدريس زمنا طويلا، لكنه في زماننا وأزمان مضت قلت العناية به؛ لما رأوه من مخالفة ترجيحاته لما استقر ترجيحه عند المتأخرين، وقد كنت أدرجته في سلسلة تدريس المذهب في بلادنا، واسطة بين المختصرات الصغيرة، والكتب المعتنية بالخلاف كالمنهاج، ولكنه لما اشتمل عليه من ذكر الخلاف مع ما أشرت إليه من مخالفة المعتمد لاقىٰ منه الطلاب شيئًا من العسر، فأشار عليَّ بعض إخواني تهذيبه علىٰ وضع يسهل معه إدراجه في المرتبة المذكورة، مع الحفاظ علىٰ عباراته الجزلة، وطريقته السهلة في عرض الأبواب والمسائل في الأغلب الأعم، فاستعنت بالله علىٰ ذلك، وأسأله أن يوفقني لإكماله علىٰ الوجه الأتم، ويجعل فيه النفع في الدارين.

ومنهجي فيه:

١-حذف الخلاف، والاقتصار علىٰ المعتمد.

٢-واستبدال المعتمد بغيره؛ إذا لم يذكره، وأضعه بين قوسين معقوفين.

٣-وحذف ما لا حاجة إليه؛ كقوله في تحريم الصيد علىٰ المحرم (أو أعان علىٰ ذبحه أو كان له أثر في ذبحه)؛ إذ لا حاجة إلىٰ العبارة الثانية؛ كما نبه علىٰ النووي في نكته.

٤-وقد أزيد قيدًا أو فرعًا؛ أو استثناءً؛ لشدة الحاجة إليه، وأضعه بين قوسين معقوفين.

٥-وأبقي عبارة المصنف علىٰ حالها؛ إلا إذا رأيت الحاجة أو التنسيق يقتضي شيئًا من التغيير، وحينئذ أقتصر علىٰ قدر الحاجة.

٦-كما أبقي ما ذكره من الأدلة علىٰ المسائل تبركًا بذلك.

٧-وأراعي ترتيبه في الكتب والأبواب والمسائل؛ فإنه أبدع في ذلك؛ وقد أقدم فرعًا لمناسبة، وقد يظنه بعض من لم يضبط التنبيه زيادة؛ فيستدرك عليّ؛ إذ لم أضعه بين قوسين، فمهما وجدت فرعًا لم تره في موضعه من التنبيه فإن وضعته بين قوسين فهو زيادة، وإن لم أضعه بينهما.. فهو فرع منقول عن محله.

كتاب الطهـارة

باب الميـاه

قال الله تعالىٰ: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ٤٨﴾ [الفرقان: ٤٨].

[أقسـام المـاء]

ولا يرتفع حدث ولا نجس إلا بالماء المطلق، وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض علىٰ أي صفةٍ كان من أصل الخلقة، [وهو المسمىٰ بالطَّهور].

- وتُكره الطهارة بماء إناء تَشمَّس.
- وإذا تغيّر الماء بمخالطة طاهرٍ يستغني الماء عنه -كالزعفران، والأُشنان - [تغيُّرًا كثيرًا].. لم تجز الطهارة به.
- وإن تغيّر بما لا يختلط به -كالدهن والعود- جازت الطهارة به.
- وإن وقع في ماء دون القلتين نجاسة:
- لا يدركها الطرْف.. لم تنجِّسْه.
- وإن كان مما يدركها الطرْف:
- فإن كانت ميتة لا نفس لها سائلة لم تنجِّسه.
- وإن كان غير ذلك من النجاسات نجّسه.
- وإن كان الماء قلتين ولم يتغير فهو طاهر.
- وإن تغيّر فهو نجس.
- وإن زال التغير:
  - بنفسه أو بماء طهُر.
  - وإن زال بإضافة غيره كتراب لم يطهُر.
- وما تطهر به من حدث فهو طاهر غير مطهر، فإن بلغ قلتين جازت الطهارة به.

باب الآنيــة

- تجوز الطهارة من كل إناء طاهر إلا:
  - ما اتُخِّذَ من ذهب أو فضة؛
  - وما ضبب بذهب،
  - وما ضبب بفضة ضبة كبيرة لزينة، فكل ذلك:
    - يحرم استعماله في الطهارة وغيرها.
    - ويحرم اتخاذه أيضًا.
    - فإن تطهر منه صحت طهارته.
  - وما ضُبب بالفضة:
    - إن كان قليلا للحاجة لم يحرم ولم يكره.
    - وإن كان قليلًا للزينة أو كثيرًا للحاجة كُره.
    - وإن كان كثيرًا للزينة حرُم.
  - وما اتُّخذ من معدِنٍ نفيسٍ غيرِهما كياقوت لم يحرُم.
- ويستحب أن تخمر الآنية.
- فإن وقع في بعضها نجاسة واشتبه عليه تحرىٰ وتوضأ بالطاهر علىٰ الأغلب عنده. ولو كان أعمىٰ، أو واجدًا لطاهر بيقين.
- ومن اشتبه عليه ماء وبول أراقهما، وتيمم.

باب السواك

- السواك سنة عند القيام إلىٰ الصلاة، وعند كل حالٍ يتغير فيها الفم من أزم وغيره.
  - ويكره للصائم بعد الزوال.
  - ويستحب أن:
    - يستاك عرضًا بعود من أراك يابس قد نُدِّي بالماء.

- ويدهن غِبًّا.
- ويكتحل وترًا.
- ويقلم الظفر.
- وينتف الإبط.
- ويحلق العانة.
- ويقص الشارب.

- ويُكره القزع.
- ويجب الختان.

باب صفة الوضوء

- إذا أراد الوضوء نوىٰ:
  - رفع الحدث.
  - أو الطهارة للصلاة.
  - أو الطهارة لأمر لا يُستباح إلا بالطهارة؛ كمس المصحف وغيره.
- ويسن:
  - أن يستصحب النية إلىٰ آخر الطهارة.
  - ويُسميَ الله تعالىٰ.
  - ويغسلَ كفيه ثلاثًا، فإن كان قد قام من النوم كُره أن يغمس كفيه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا.
  - ثم يتمضمضَ، ويستنشقَ ثلاثا، يجمع بينهما بثلاث غرفات، ويُبالغ فيهما إلا أن يكون صائمًا فيرفق.
  - ثم يغسلَ وجهه ثلاثًا، وهو:

"ما بين منابت شعر الرأس ومنتهىٰ اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلىٰ الأذن عرضًا"، ومنه ما نزل من اللحية عن الذقن.

فتجب إفاضة الماء علىٰ ظاهره إن كان كثيفا، ويجب غسل ظاهر وباطن الخفيفة.

ويستحب أن يخلل الشعور الكثيفة إلا الحاجب، والشارب، والعنفقة، والعذار؛ فإنه يجب غسل ما تحتها وإن كثف الشعر عليها.

- ثم يغسلَ يديه ثلاثًا:
  - ويجب إدخال المرفقين في الغسل.

فإن كان أقطع من فوق المرفق استحب له أن يمس الموضع ماء.

- ثم يمسحَ رأسه، فيبدأَ بمقدم رأسه، ثم يذهبَ باليدين إلىٰ قفاه، ثم يردَّهما إلىٰ المكان الذي بدأ منه، ويفعل ذلك ثلاثًا.
- ثم يمسحَ أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثًا، ويأخذَ لصماخيه ماء جديدًا.
- ثم يغسلَ رجليه ثلاثًا.

ويلزمه إدخال الكعبين في الغسل، وهما: العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم.

ويخلل بين أصابعه.

- ثم يقولَ إذا فرغ من الوضوء: «أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».
- وألَّا ينفُض يديه.
- ولا يُنشِّفَ أعضاءه.
- ولا يستعينَ في وضوئه بأحد، وإن استعان جاز.

فصل في فروض الوضوء، وسننه

- **وفروض الوضوء ستة:**
  - النية عند غسل الوجه.
  - وغسل الوجه مرة.
  - وغسل اليدين مرة.
  - ومسح القليل من الرأس مرة.
  - وغسل الرجلين مرة.
  - والترتيب علىٰ ما ذكرناه.

وسننه: ما عدا ذلك مما سبق، والابتداءُ باليمنىٰ من اليدين والرجلين.

فصل: في المسح علىٰ الخفين

- ويجوز المسح علىٰ الخف في الوضوء:
  - للمسافر ثلاثةَ أيام ولياليَهن.
  - وللمقيم يومًا وليلة.
- وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخف.
  - فإن مسح في الحضر ثم سافر
    - أو مسح في السفر ثم أقام.. أتم مسح مقيم.
  - وإن شك في وقت المسح
    - أو في انقضاء مدة المسح.. بنىٰ الأمر علىٰ ما يوجب الغسل.
- ولا يجوز المسح إلا:
  - أن يلبس الخف علىٰ طهارة كاملة.
  - ويكون ساترًا للقدمين.
  - ويمكن متابعة المشي عليه.

- ولا يكون جُرموقًا، [وهو: ما تحته خف صالح للمسح].

- **والسنة** أن يمسح أعلىٰ الخف وأسفله؛ فيضع يده اليمنىٰ علىٰ موضع الأصابع، واليسرىٰ تحت عقبه، ثم يمر اليمنىٰ إلىٰ ساقه، واليسرىٰ إلىٰ موضع الأصابع.
- **فإن اقتصر علىٰ مسح القليل من أعلاه أجزأه، وإن اقتصر علىٰ ذلك من أسفله لم يجزئه.**
- **وإن** ظهرت الرجل
  - أو انقضت مدة المسح وهي علىٰ طهارة المسح.. وجب غسل القدمين.

باب ما ينقض الوضوء

- وهو أربعة:
  - **أحدها**: الخارج من السبيلين؛ نادرًا كان أو معتادًا.
    - فإن انسد المخرج المعتاد وانفتح مخرج دون المعدة ..انتقض الوضوء بالخارج منه.
    - وإن لم ينسد المعتاد أو انفتح فوق المعدة لم ينتقض الوضوء بالخارج منه.
  - **والثاني**: زوال العقل إلا النومَ قاعدًا مفضيا بمحل الحدث إلىٰ الأرض.
  - **والثالث**: أن يقع شيء من بشرته علىٰ بشرة امرأة أجنبية، فينتقض وضوء اللامس والملموس.
    - ولا ينقض لمس المحرَم.
  - **والرابع**: مس فرج الآدمي بباطن الكف.
- وإذا تيقن:
  - الطهارة وشكّ في الحدث .. بنىٰ علىٰ يقين الطهارة.
  - أو الحدثَ وشكّ في الطهارة.. بنىٰ علىٰ يقين الحدث.
  - أو الطهارة والحدث وشكّ في السابق منهما.. نظر فيما قبلهما:
    - فإن كان حدثًا فهو متطهر.
    - وإن كان طهارة فهو محدث.

- ومن أحدث حرُم عليه:
  - الصلاة.
  - والطواف.
  - ومسّ المصحف.
  - وحمله.

باب الاستطابة

- إذا اراد قضاء الحاجة:
  - فإن كان معه شيء فيه ذكر الله عز وجل نحّاه.
  - ويقدم رجله اليسرىٰ في الدخول، واليمنىٰ في الخروج.
  - ويقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».
  - ولا يرفع ثوبه حتىٰ يدنو من الأرض.
  - وينصب رجله اليمنىٰ، ويعتمد علىٰ اليسرىٰ.
  - ولا يتكلم.
  - فإذا انقطع البول مسح بيده اليسرىٰ من مجامع العروق إلىٰ رأس الذكر، ثم ينتر ذكره.
  - ويقول إذا فرغ: «اغْفُرَانَكَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَىٰ وَعَافَانِي».
  - وإن كان في الصحراء أبعد.
  - واستتر عن العيون.
  - وارتاد موضعًا للبول.
  - ولا يبول:
    - في ثقب.
    - ولا سرب.
    - ولا تحت الأشجار المثمرة.

- ولا في قارعة الطريق.
- ولا في ظل.

- ولا يستقبل الشمس والقمر.
- ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها.
- وإن أراد الاستنجاء بالماء انتقل إلىٰ موضع آخر.

- والاستنجاء واجب من البول والغائط إلا:

إن كان الخارج غير ملوِّث كحصاة لا رطوبة معها.

- والأفضل أن يكون قبل الوضوء.
  - فإن أخّره إلىٰ ما بعده أجزأه، ولا يصح تقديم التيمم علىٰ الاستنجاء.
- والأفضل أن يجمع بين الماء والحجر.
  - فإذا أراد الاقتصار علىٰ أحدهما فالماء أفضل، وإن اقتصر علىٰ الحجر أجزأه.
  - وأجزأ الحجر في الخارج:
- من الدبر وإن انتشر إلىٰ باطن الأليةِ ما لم يجاوز الصفحتين.
- ومن القبل وإن انتشر إلىٰ الحشفة ما لم يجاوز موضع القطع.
- والنادرِ كالدم والقيح ما لم يجاوز ما ذكر.
- وإذا استنجىٰ بالحجر لزمه:
  - إزالة العين.
  - واستيفاء ثلاث مسحات؛ إما بحجر له ثلاثة أحرف، أو بأحجار ثلاثة.
- والمستحب أن يمر حجرًا من مقدم الصفحة اليمنىٰ إلىٰ أن يرجع إلىٰ الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثاني من مقدم الصفحة اليسرىٰ إلىٰ أن يرجع إلىٰ الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثالث علىٰ الصفحتين والمسربة جميعا.
- ولا يستنجي:

- بنجس.
- ولا مطعوم؛ كالعظم، وجلد المذكىٰ قبل الدباغ.
- ولا بما له حرمة.

فإن استنجىٰ بشيء من ذلك لم يجزئه.

- ولا بيمينه.

فإن فعل ذلك أجزأه.

باب ما يوجب الغسل

- ويجب الغسل علىٰ الرجل من شيئين:
  - من خروج المني.
  - ومن إيلاج الحشفة في فرج.
- ويجب علىٰ المرأة:
  - من خروج المني.
  - ومن إيلاج الحشفة في الفرج.
  - ومن الحيض والنفاس.
  - ومن خروج الولد.
- وإن شكّ هل الخارج من ذكره مني أو مذي؟ [فهو بالخيار بينهما].
- ومن أجنب حرم عليه:
  - الصلاة.
  - والطواف.
  - وقراءة القرآن.
  - ومس المصحف.
  - وحمله.

- واللبث في المسجد.

باب صفة الغسل

- ومن أراد الغسل:
  - نوىٰ:
    - الغسل من الجنابة، أو الحيض.
    - أو الغسلَ لاستباحة ما لا يستباح إلا بالغسل.
  - ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة.
  - ثم يفيض الماء علىٰ رأسه، ويخلل أصول شعره.
  - ثم يفيض الماء علىٰ سائر جسده.
  - ويدلُك ما وصل إليه يده من بدنه،
  - ويفعل ذلك ثلاثًا.
  - فإن كانت امرأة تغتسل من الحيض استحب لها أن تتبع أثر الدم:
    - فرصة من المسك.
    - فإن لم تجد فطيبًا غيره.
    - فإن لم تجد فالماء كافٍ.
- والواجب من ذلك:
  - النية.
  - وإيصال الماء إلىٰ جميع الشعر والبشرة.
- وسننه: [ما عدا ذلك كـ]الوضوء. والدلك. والتكرار.
- والمستحب أن لا ينقص الماء في الغسل عن صاعٍ، ولا في الوضوء عن مدٍّ اقتداء برسول الله ﷺ.
  - وإن نقص عن ذلك وأسبغ أجزأه.
  - وإن وجب عليه وضوء وغسل.. أجزأه الغسل.

- وإن اجتمع علىٰ المرأة غسل جنابة وغسل حيض فاغتسلت لأحدهما.. أجزأها عنهما.
- ومن نوىٰ غسل الجمعة لم يجزئه عن الجنابة.
- ومن نوىٰ غسل الجنابة لم يجزئه عن الجمعة.
- [ومن نواهما أجزأه عنهما].

باب الغسل المسنون

وهو [أحد] عشر غسلا:

- غسل الجمعة.
- وغسل العيدين.
- وغسل الكسوفين.
- وغسل الاستسقاء.
- والغسل من غسل الميت.
- وغسل الكافر إذا أسلم.
- وغسل المجنون إذا أفاق.
- والغسل للإحرام.
- والغسل لدخول مكة.
- والغسل للوقوف بعرفة.
- والغسل للرمي [في أيام التشريق].

باب التيمم

- ويجب التيمم عن الأحداث كلها إذا عجز عن استعمال الماء، ولا يجوز التيمم إلا:
  - بتراب
  - طاهر

- له غبار يعلق بالوجه واليدين.
- فإن خالطه جص أو رمل لم يجز التيمم به.

وإذا أراد التيمم فإنه:

- يُسمي الله عز وجل.
- ويضرب بيديه علىٰ التراب، ويفرّق أصابعه.
- وينوي استباحة الصلاة، [أو غيرِها مما لا يستباح إلا بطهارة].
- ويمسح وجهه.
- ثم يضرب أخرىٰ.
- فيضع بطون أصابع يده اليسرىٰ علىٰ ظهور أصابع يده اليمنىٰ
  - ويمرها علىٰ ظهر الكف.
  - فإذا بلغ الكوع.. قبض أطراف أصابعه، وجعلها علىٰ حرف الذراع.
  - ثم يمرها إلىٰ المرفق.
  - ثم يدير بطن كفه إلىٰ بطن الذراع.
  - ويمره عليه، ويرفع إبهامه.
  - فإذا بلغ الكوع أمرّ إبهام يده اليسرىٰ علىٰ إبهام يده اليمنىٰ.
- ثم يمسح بيده اليمنىٰ يدَه اليسرىٰ مثل ذلك.
- ثم يمسح إحدىٰ الراحتين علىٰ الأخرىٰ، ويخلل بين أصابعهما.

- **والواجب** من ذلك:
  - النية
  - ومسح الوجه.
  - ومسح اليدين
  - بضربتين فصاعدا.

- وترتيب اليد علىٰ الوجه.

- **وسننه**: [ما عدا ذلك؛ كـ]التسمية، وتقديم اليمنىٰ علىٰ اليسرىٰ.

[شروط جواز التيمم]

- ولا يجوز التيمم لمكتوبة إلا:

١- بعد دخول الوقت،

٢- وإعواز الماء، أو الخوف من استعماله.

- فإن أعوزه الماء
- أو وجده وهو يحتاج إليه للعطش..

٣- لزمه طلبه فيما قرب منه.

- فإن بُذل له، أو بيع منه بثمن المثل.. لزمه قبوله.
- وإن دُلّ علىٰ ماء بقربه.. لزمه قصده ما لم يخش الضرر في نفسه أو ماله.
- فإن لم يجد:
  - فإن كان علىٰ ثقة من وجود الماء في آخر الوقت.. فالأفضل أن يؤخره.
  - وإن كان علىٰ إياس من وجوده أو يرجوه بلا وثوق.. فالأفضل أن يقدمه في أول الوقت.
- وإن وجد بعض ما يكفيه.. استعمله، ثم يتيمم للباقي.
- فإن تيمم وصلىٰ، ثم علم أن في رحله، أو حيث يلزمه طلبه ماءً.. أعاد الصلاة.
- وإن تيمم ثم رأىٰ الماء:
  - قبل الدخول في الصلاة.. بطل تيممه.
  - وإن كان بعد الفراغ منها.. أجزأته صلاته إن كان مسافرًا، ويلزمه الإعادة إن كان حاضرًا.
  - وإن رأىٰ الماء في أثنائها.. أتمها إن كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم، وتبطل إن لم يسقط فرضها بالتيمم.
- وإن خاف من استعمال الماء التلف لمرضٍ.. تيمم، وصلىٰ، ولا إعادة عليه.

- وإن خاف الزيادة في المرض فكذلك.
- وإن خاف من شدة البرد.. تيمم، وصلّىٰ، وأعاد.
- وإن كان في بعض بدنه قرح يمنع استعمال الماء.. غسل الصحيح، وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين، وصلّىٰ، ولا إعادة عليه.

[من أحكام التيمم]

- ولا يصلي بتيمم واحدٍ أكثر من فريضة.
- وصلىٰ به ما شاء من النوافل.
- ومن تيمم للفرض صلّىٰ به النفل.
- ومن تيمم للنفل لم يصل به الفرض.

[فاقد الطهورين]

ومن لم يجد ماء ولا ترابًا صلّىٰ الفريضة وحدها، وأعاد إذا قدر علىٰ أحدهما.

[واضع الجبيرة]

وإذا وضع الكسير الجبائر:

- علىٰ غير طهرٍ وخاف من نزعها التلف.. مسح عليها، وأعاد الصلاة.
- وإن وضعها علىٰ طهر.. مسح، وتيمم، وصلّىٰ، ولا يعيد.

باب الحيض

- أقل سن تحيض فيه المرأة: تسع سنين.
- وأقل الحيض: يوم وليلة.
- وأكثره:خمسة عشر يومًا.
- وغالبه: ست أو سبع.

- وأقل طهر فاصل بين الحيضتين: خمسة عشر يومًا.
- ولا حدّ لأكثره.
- وإن رأت يومًا طهرًا ويومًا دمًا -ولم يجاوز خمسة عشر يومًا- فالجميع حيض.
- والدم الذي تراه الحامل حيض.
- وإذا انقطع دم المرأة لزمانٍ يصح فيه الحيض فهو حيض.
- وإن عبر الدم الأكثر:

١- فإن كانت مميزة -وهي التي ترىٰ في بعض الأيام دمًا أسود، وفي بعضها دمًا أحمر- كان حيضها أيام الدم الأسود.

٢- وإن كانت غير مميزة، ولها عادة؛ كان حيضها أيام العادة.

٣- وإن لم تكن مميزة، ولا لها عادة -وهي المبتدأة- كان حيضها أقل الحيض، [وطهرها تسعة وعشرين يومًا].

٤- وإن كانت لها عادة فنسيت عددها ووقتها..

- فلا يطؤها الزوج،
- وتغتسل لكل فريضة،
- وتصوم شهر رمضان،
- ثم تصوم شهرًا آخر؛ فيصح لها من ذلك ثمانية وعشرون يومًا،
- ثم تصوم ستة أيام من ثمانية عشر يومًا؛ ثلاثة في أولها، وثلاثة في آخرها؛ فيصح لها منها ما بقي من الصوم.

٥- وإن كانت ناسية للوقت، ذاكرة للعدد،

- أو ناسية للعدد، ذاكرة للوقت..
  - فكل زمانٍ تيقنَّا فيه حيضها جعلناها فيه حائضًا.
  - وكل زمان تيقنَّا طهرها جعلناها طاهرًا.
  - وكل زمان شككنا فيه جعلناها في الصلاة طاهرًا، وفي الوطء حائضًا.

- وكل زمان احتمل انقطاع الدم فيه أمرناها بالغسل.

- وإذا حاضت المرأة حرُم:
  - الاستمتاع بها فيما بين السرة والركبة.
  - وحرم عليها الصلاة، وسقط عنها فرضها.
  - وحرم عليها الصوم.
  - والطواف.
  - وقراءة القرآن.
  - ومس المصحف.
  - وحمله.
  - والجلوس في المسجد.
  - و العبور فيه [إن خافت تلويثه].

- وإذا انقطع الدم ارتفع تحريم الصوم، ويبقىٰ سائر المحرمات إلىٰ أن تغتسل.

- وأقل النفاس: مجة.
- وأكثره: ستون يومًا.
- وغالبه: أربعون يومًا.
- وإذا عبر الدم الأكثر فهو كالحيض في الرد إلىٰ التمييز والعادة والأقل.
- وإذا نفست المرأة:
  - حرم عليها ما يحرم علىٰ الحائض.
  - ويسقط عنها ما يسقط عن الحائض.
- والمستحاضة:
  - تغسل فرجها.
  - وتعصبه.
  - وتتوضأ لكل فريضة.

- ولا تؤخر بعد الطهارة الاشتغال بأسباب الصلاة والدخول فيها.
  - فإن أخرت ودمها يجري استأنفت الطهارة.
  - وإن انقطع دمها في أثناء الصلاة استأنفت الطهارة والصلاة.
- وحكم سلِس البول وسلِس المذي.. حكم المستحاضة.

باب إزالة النجاسة

- والنجاسة هي:
  - البول.
  - والغائط.
  - والمذي.
  - والودي.
  - والدم.
  - والقيح.
  - والقيء.
  - والخمر، والنبيذ.
  - والكلب، والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما.
  - ومنيُّها دون منيِّ غيرها.
  - والعلقة منها دون غيرها.
  - والميتة إلا:
    - السمك.
    - والجراد.
    - والآدمي.
  - وما لا يؤكل لحمه إذا ذبح.

- وشعر الميتة.
- وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حال حياته.
- ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي.
- وما ينجس بذلك.
- لا رطوبة فرج المرأة.

- ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا شيئان:
  - الخمر؛ فإنها إذا انقلبت بنفسها خلًّا طهرت.
    - وإن خُللت [بطرح شيء فيها] لم تطهر.
  - وجلد الميتة سوىٰ الكلب والخنزير إذا دبغ؛ فإنه يطهر، ويحل بيعه.
- وإذا ولغ الكلب أو الخنزير أو ما تولد منهما في إناء لم يطهر حتىٰ يُغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.
  - فإن غسل بدل التراب بالجص والأُشنان أو بالماء وحده.. لم يطهر.
- ويجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم النضح.
- يجزئ في غسل سائر النجاسات -كالبول، والخمر، وغيرهما- المكاثرة بالماء إلىٰ أن يذهب أثره، والأفضل أن يغسلها ثلاثًا.
  - وما لا يزول أثره بالغسل -كالدم وغيره إذا غسل وبقي أثره- لم يضره.
  - ولا يجزئه:
    - في نجاسة أسفل الخف أن يمسحه بالأرض.
    - ولا في نجاسة الأرض أن يزول أثرها بالشمس.
- وما غسل به النجاسة ولم يتغير فهو طاهر إن انفصل وقد طهر المحل.
  - وإن انفصل ولم يطهر المحل فهو نجس.
  -

كتاب الصلاة

- ويجب فرض الصلاة علىٰ كل:
  - بالغ،
  - عاقل،
  - طاهر،
  - مسلم.
- فأمّا الصبي، ومن زال عقله بجنون أو مرض، والحائض، والنفساء.. فلا يجب عليهم.
- ويؤمر الصبي بالصلاة لسبع، ويضرب علىٰ تركها لعشر.
- فإن بلغ في أثناء الصلاة، أو صلىٰ في أول الوقت وبلغ في آخره.. أجزأه ذلك الفرض.
- وأما الكافر:
  - فإن كان أصليا لم يجب عليه.
  - وإن كان مرتدًّا وجب عليه.
- ولا يعذر أحدٌ من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن الوقت إلا:
  - نائم،
  - أو ناسٍ،
  - أو معذور بسفر أو مطر؛ فإنه يؤخرها بنية الجمع،
  - أو من أكره علىٰ تأخيرها.
- ومن امتنع مِن فعلها:
  - جاحدًا لوجوبها.. كفر، وقُتل بكفره.
  - ومن امتنع غير جاحد حتىٰ خرج الوقت.. قتل.
- ويستتاب كما يستتاب المرتد، ثم يُقتل، ويُصلّىٰ عليه، ويدفن في مقابر المسلمين.

باب مواقيت الصلاة

- الصلاة المكتوبة خمس:
  - الظهر.
    - وأول وقته: إذا زالت الشمس.
    - وآخره: إذا صار ظل كل شيء مثله.
  - والعصر.
    - وأول وقته: إذا صار ظل كل شيء مثله، وزاد أدنىٰ زيادة.
    - وآخره: إذا صار كل شيء مثليه.
    - ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقىٰ وقت الجواز إلىٰ الغروب.
  - والمغرب.
    - وأول وقتها: إذا غابت الشمس.
    - [وآخره: مغيب الشفق الأحمر].
    - وله أن يستديمها إلىٰ يغيب الشفق.
  - والعشاء.
    - ويكره أن يُقال لها: العتمة.
    - وأول وقتها: إذا غاب الشفق الأحمر.
    - وآخره: إذا ذهب ثلث الليل، ثم يذهب الاختيار.
    - ويبقىٰ وقت الجواز إلىٰ طلوع الفجر الثاني.
  - والصبح.
    - وأول وقتها: إذا طلع الفجر الثاني.
    - وآخره: إذا أسفر الصبح، ثم يذهب وقت الاختيار.
    - ويبقىٰ وقت الجواز إلىٰ طلوع الشمس.

- ومن أدرك من الصلاة ركعة قبل خروج الوقت.. فقد أدركها.
- ومن شكّ في دخول الوقت:
  - فأخبره ثقة عن علمٍ عمل به.
  - وإن أخبره عن اجتهادٍ لم يقلده، بل يجتهد، ويعمل علىٰ الأغلب عنده.
- والأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت إلا الظهر في الحرّ لمن يمضي إلىٰ الجماعة؛ فإنه يبرد بها.
- ومن أدرك من وقت الصلاة قدر ما يؤدي فيه الفرض، ثم:
  - جُنّ،
  - أو كانت امرأة فحاضت..

وجب عليهما القضاء.

- وإن:
  - بلغ صبي،
  - أو أسلم كافر،
  - أو طهرت حائض أو نفساء،
  - أو أفاق مجنون،
  - أو مغمىٰ عليه

قبل [خروج وقت الصلاة].. لزمتهم الصلاة.

- وإن كان ذلك قبل الغروب أو قبل طلوع الفجر.. لزمهم العصر والعشاء، والظهر والمغرب.
- ومن لم يصل حتىٰ فات الوقت وهو من أهل الفرض بعذر أو غير عذر..
  - لزمه القضاء.
  - والأولىٰ أن يقضيها مرتبا، إلا:

أن يخشىٰ فوات الحاضرة؛ فيلزمه البداية بها.

  - والأولىٰ أن يقضيها علىٰ الفور، فإن أخّرها :

جاز إن فاتت بعذر.

وإن فاتت بغير عذر لزمه قضاؤها علىٰ الفور.

- ومن نسي صلاة من الخمس ولم يعرف عينها.. لزمه أن يصلي الخمس.

باب الأذان

- الأذان والإقامة سنة في الصلوات المكتوبة.
- وهو أفضل من الإمامة.
- والأذان تسع عشرة كلمة:

الله أكبر، الله أكبر — الله أكبر، الله أكبر

أشهد أن لا إله إلا الله — أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أنّ محمدًا رسول الله — أشهد أنّ محمدًا رسول الله

ثم يرجع فيمد صوته فيقول:

أشهد أن لا إله إلا الله — أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أنّ محمدًا رسول الله — أشهد أنّ محمدًا رسول الله

حي علىٰ الصلاة — حي علىٰ الصلاة،

حي علىٰ الفلاح — حي علىٰ الفلاح

الله أكبر، الله أكبر

لا إله إلا الله

- فإن كان في أذان الصبح قال بعد الحيعلة:

«الصلاة خير من النوم» مرتين.

- والإقامة إحدىٰ عشرة كلمة:

الله أكبر، الله أكبر

أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أنّ محمدًا رسول الله

حي علىٰ الصلاة

حي علىٰ الفلاح

قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة

الله أكبر، الله أكبر

لا إله إلا الله.

- ويستحب أن:
  - يرتل الأذان،
  - ويدرج الإقامة،
  - وتكون الإقامة أخفض صوتًا من الأذان،
  - ويؤذن ويقيم علىٰ طهارة،
  - ويستقبل القبلة،
  - فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا، ولا يستدير.
  - وأن يؤذن علىٰ موضع عالٍ،
  - وأن يجعل إصبعيه في صماخي أذنيه،
  - وأن يكون المؤذن حسن الصوت،
  - وأن لا يقطع الأذان بـ[يسير من] كلام أو غيره،
  - وأن يكون من أقرباء مؤذني رسول الله صلىٰ الله عليه وسلم،

- وأن يكون ثقةً،
- وأن يقول بعد الفراغ منه: «اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ».

- ويستحب لمن سمعه أن يقول كما يقول المؤذن إلا:
  - في الحيعلة؛ فإنه يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله».
  - ويقول في كلمة الإقامة: «أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض».
- ولا يجوز الأذان إلا:
  - مرتبا.
  - ولا يجوز قبل دخول الوقت إلا الصبح؛ فإنه يؤذن له بعد نصف الليل.
  - وتقيم المرأة، ولا تؤذن.
  - ومن فاتته صلوات، أو جمع بين صلاتين.. أذّن، وأقام للأولىٰ وحدها، وأقام لما بعدها.
- وإذا لم يوجد من يتطوع بالأذان.. رزق الإمام من يقوم به.
  - وإن استأجر عليه جاز.

باب ستر العورة

- ويجب ستر العورة عن العيون بما لا يصف البشرة.
- وهو شرط في صحة الصلاة.
- وعورة:
  - الرجل: ما بين سرته وركبته.
  - والحرةِ: جميع بدنها إلا الوجه والكفين.
  - والأمة: ما بين السرة والركبة.
- والمستحب:
  - للرجل أن يصلي في ثوبين: قميص، ورداء.

- فإن اقتصر علىٰ ستر العورة جاز، إلا أن المستحب أن يطرح علىٰ عاتقه شيئًا.
  - وللمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب: درع، وخمار، وسراويل.
    - ويستحب لها أن تكثف جلبابها.
- ومن لا يجد إلا ما يستر بعض العورة سَتَرَ السوأتين.
  - وإن وجد ما يكفي أحدهما.. سَتَرَ به القبل.
  - وإن بُذل له سترة .. لزمه قبولها.
  - ومن لم يجد.. صلّىٰ عريانًا، ولا إعادة عليه.
  - وإن وجد السترة في أثناء الصلاة:
    - وهي بقربه.. ستر، وبنىٰ.
    - وإن كانت بالبعد.. ستر، واستأنف.

باب طهارة البدن، والثوب، وموضع الصلاة

- واجتناب النجاسات شرط في صحة الصلاة.
  - فإن حمل نجاسة في صلاته، أو لاقاها ببدنه، أو ثيابه.. لم تصح صلاته.
  - وإن صلّىٰ في مقبرة منبوشة.. لم تصح صلاته.
  - وإن صلّىٰ في مقبرة غير منبوشة أو مشكوك في نبشها.. كُرهت، وأجزأته.
  - وإن جبر عظمه بعظم نجس، وخاف التلف من نزعه، فصلىٰ فيه.. أجزأته صلاته.
  - وإن صلّىٰ وفي ثوبه دم البراغيث، أو اليسير من سائر الدماء، أو سلَس البول، أو الاستحاضة.. جازت صلاته.
  - وإن كان علىٰ ثوبه، أو علىٰ بدنه مما لا يدركه الطرْف من غير الدماء.. صحت صلاته.
  - وإن كان علىٰ قرحه دمٌ يخاف من غسله.. صلّىٰ فيه، و[لا يعيد].
- وتكره الصلاة في: الحمّام، وقارعة الطريق، وأعطان الإبل.
- ولا تكره في مُراح الغنم.

- ولا تحل الصلاة في أرض مغصوبة، ولا ثوب مغصوب، ولا ثوب حرير.
  - فإن صلّىٰ فيها.. لم يُعد.
- وإن اشتبه عليه ثوب طاهر وثوب نجس.. صلّىٰ في الطاهر علىٰ الأغلب عنده.
  - وإن خفي عليه موضع النجاسة من الثوب غسله كله.

باب استقبال القبلة

- واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، إلا:
  - في شدة الخوف،
  - وفي النافلة في السفر؛ فإنه يصليها حيث توجّه.
    - فإن كان ماشيًا.. لم يجز حتىٰ يستقبل القبلة في الإحرام والركوع والسجود، [والجلوس بين السجدتين].
    - أو علىٰ دابة يمكنه توجيهها إلىٰ القبلة.. لم يجز حتىٰ يستقبل القبلة في الإحرام.
- والفرض في القبلة إصابة العين.
  - فمن قرب منها.. لزمه ذلك بيقين.
  - ومن بعد منها.. لزمه بالظن.
- ومن صلّىٰ:
  - في الكعبة،
  - أو علىٰ ظهرها؛

وبين يديه سترة متصلة.. جازت صلاته.

- ومن غاب عنها:
  - فأخبره ثقة عن علمٍ.. صلّىٰ بقوله، ولم يجتهد.
  - وكذلك إن رأىٰ محاريبَ المسلمين في بلد.. صلّىٰ إليها، ولم يجتهد.
  - وإن كان في بريّة واشتبهت عليه القبلة.. اجتهد في طلبها بالدلائل.

- فإن لم يعرف الدلائل،
- أو كان أعمىٰ.. قلّد بصيرًا يعرفها.
- وإن لم يجد من يقلّده.. صلّىٰ علىٰ حسب حاله، وأعاد.

- ومن صلّىٰ بالاجتهاد.. أعاد الاجتهاد للصلاة الأخرىٰ.
  - فإن تغيّر اجتهاده.. عمل بالاجتهاد الثاني فيما يستقبل، ولا يعيد ما صلّىٰ بالاجتهاد الأول.
  - وإن تيقن الخطأ لزمه الإعادة.

باب صفة الصلاة

- إذا أراد الصلاة:
  - قام إليها بعد فراغ المؤذن من الإقامة.
  - ثم يُسوي الصفوف إن كان إمامًا.
  - ثم ينوي الصلاة:
    - بعينها إن كانت الصلاة مكتوبة، أو سنة راتبة.
    - وإن كانت نافلة غير راتبة.. أجزأته نية الصلاة.
    - وتكون النية مقارنة للتكبير، لا يجزئه غيره.
  - والتكبير أن يقول: «الله أكبر»، أو: «الله الأكبر»، لا يجزئه غير ذلك.
    - ومن لا يحسن التكبير بالعربية.. كبّر بلسانه، وعليه أن يتعلم.
    - ويجهر بالتكبير إن كان إمامًا.
    - ويرفع يديه مع التكبير حذو منكبيه، ويفرّق أصابعه.
  - فإذا انقضىٰ التكبير.. حطّ يديه، وأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن، وجعلهما تحت صدره، وجعل نظره إلىٰ موضع سجوده.
  - ثم يقرأ:

- «وَجَّهْت وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ، إنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْت، وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ».
- ثم يقول: «أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ».
- ويقرأ فاتحة الكتاب، أولها: ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾.
- ويرتل القراءة، ويرتبها، ويأتي بها علىٰ الولاء.
  - فإن ترك ترتيبها، أو فرقها؛ لزمه إعادتها.
- وإذا قال: ﴿وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾.. قال: «آمِين».
  - ويجهر بها فيما يُجهَر فيها .
- ثم يقرأ السورة يبتدئها بـ﴿بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾.
  - فإن كان مأمومًا في الصلاة يُجهَر فيها..لم يقرأ السورة.
  - والمستحب أن تكون السورة:
    - في الصبح والظهر من طوال المفصل.
    - وفي العصر والعشاء من أوساط المفصل.
    - وفي المغرب من قصار المفصل.
- ويجهر الإمام والمنفرد بالقراءة في الصبح، والأوليين من المغرب والعشاء.
  - ومن لا يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن التعلم.. قرأ بقدرها من غيرها.
    - وإن كان يحسن آية .. يقرؤها، ثم يضيف إليها من الذكر ما يتم به قدر الفاتحة.
    - وإن لم يحسن شيئًا من القرآن لزمه أن يقول [سبعة أنواع] من الذكر، مثل: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ»، ويضيف إليه كلمتين من الذكر.
    - فإن لم يحسن شيئًا وقف بقدر القراءة.

- ثم يركع مكبرًا رافعًا يديه.
  - وأدنىٰ الركوع: أن ينحني حتىٰ تبلغ يداه ركبيته.
  - والمستحب أن يضع يديه علىٰ ركبتيه، ويفرّق أصابعه، ويمدّ ظهره وعنقه، ويجافيَ مرفقيه عن جنبيه، وتضمّ المرأة بعضها إلىٰ بعض، ويقولَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» ثلاثا.
  - وذلك أدنىٰ الكمال.
  - فإن قال مع ذلك: «اللَّهُمَّ لَك رَكَعْت، وَبِك آمَنْت، وَلَك أَسْلَمْت، خَشَعَ لَك سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي، وَعَصَبِي، وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي» .. كان أكمل.
- ثم يرفع رأسه قائلا: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ».
  - ويرفع يديه.
  - فإذا استوىٰ قائمًا قال: «رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»، وذلك أدنىٰ الكمال.
  - فإن قال معه: «أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ -وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ-: اللهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» .. كان أكمل.
- ثم يكبر، ويهوي ساجدًا.
  - فيضع ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه.
  - وأدنىٰ السجود: أن يباشر بجبهته المصلَّىٰ، ويضع اليدين والركبتين والقدمين.
  - ولاتجب مباشرة المصلَّىٰ بالكفين.
  - والمستحب: أن يجافي مرفقيه عن جنبيه، ويُقلَّ بطنه عن فخذيه. وتضمّ المرأة بعضها إلىٰ بعض، ويقول: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ» ثلاثا، وذلك أدنىٰ الكمال.
  - فإن قال معه: «اللَّهُمَّ لَك سَجَدْت، وَبِك آمَنْت، وَلَك أَسْلَمْت، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ».. كان أكمل.
  - وإن سأل الله تعالىٰ في سجوده ما شاء كان حسنًا.
- ثم يرفع رأسه مكبرًا ويجلس مفترشًا.

- يفرش رجله اليسرىٰ، ويجلس عليها، وينصب اليمنىٰ، ويقول: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَارْفَعْنِي، وَارْزُقْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي».

- ثم يسجد السجدة الثانية مكبرًا.
- ثم يرفع رأسه مكبرًا، ويجلس جلسة الاستراحة.
- ثم ينهض قائمًا معتمدًا علىٰ يديه.

- ويمدّ التكبير إلىٰ أن يقوم.

- ثم يصلي الركعة الثانية مثل الأولىٰ، إلا في:

- النية،

- والاستفتاح.

- فإن كان في صلاة:
  - هي ركعتان..

جلس متوركًا: يفرش رجله اليسرىٰ، وينصب اليمنىٰ، ويخرجهما من تحته، ويُفضي بوركه إلىٰ الأرض.

ويضع يده اليمنىٰ علىٰ فخذه اليمنىٰ، ويقبض أصابعه إلا المسبحة؛ فإنه يشير بها متشهدًا.

ويبسط اليد اليسرىٰ علىٰ الفخذ اليسرىٰ.

ويتشهد، فيقول: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْك -أَيُّهَا النَّبِيُّ- وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ».

والواجب منه خمس كلمات: وهي«التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْك -أَيُّهَا النَّبِيُّ- وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ».

ثم يصلي علىٰ النبي ﷺ، فيقول: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ» إلَخْ) أَيْ «كَمَا صَلَّيْت عَلَىٰ إبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْت عَلَىٰ إبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

- والواجب منه: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ».

ويدعو بما يجوز من أمر الدين والدنيا.

- والمستحب أن يدعو بدعاء رسول الله ﷺ، [ومنه]: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْت وَمَا أَخَّرْت، وَمَا أَسْرَرْت وَمَا أَعْلَنْت، وَمَا أَسْرَفْت، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ».

ثم يسلم تسليمتين:

- إحداهما: عن يمينه، ينوي بها الخروج من الصلاة والسلام علىٰ الحاضرين.
- والأخرىٰ عن يساره، ينوي بها السلام علىٰ الحاضرين.

ثم يدعو سرًّا، إلا أن يريد تعليم الحاضرين فيجهر.

- وإن كان في صلاة هي ثلاث ركعات أو أربع..

جلس بعد الركعتين مفترشًا وتشهد.

وصلّىٰ علىٰ النبي ﷺ وحده.

ثم يصلي ما بقي من صلاته مثل الثانية، إلا أنّه لا يقرأ السورة.

ويجلس في آخر الصلاة متوركا.

- فإن كان في الصبح..

فالسنة: أن يقنت بعد الرفع من الركوع فيقول: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْت، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْت، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْت، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْت، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْت؛ إنَّك تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْك، إنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْت، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْت، تَبَارَكْت رَبَّنَا وَتَعَالَيْت، وصَلَّى اللَّهمَّ علىٰ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وآلِه».

ويؤمن المأموم علىٰ الدعاء، ويشاركه في الثناء.

- وإن نزل بالمسلمين نازلة قنتوا في جميع الصلاة.

باب فروض الصلاة، وسننها

- **وفروض الصلاة** سبعة عشر: النية، وتكبيرة الإحرام، والقيام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والطمأنينة فيه، والاعتدال، والطمأنينة فيه، والسجود، والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فيه، والجلوس في آخر الصلاة، والتشهد فيه، والصلاة علىٰ النبي صلىٰ الله عليه وسلم، والتسليمة الأولىٰ، وترتيبها علىٰ ما ذكرناه.
- **وسننها** خمس وثلاثون: رفع اليدين في تكبير الإحرام والركوع والرفع منه، ووضع اليمين علىٰ الشمال، والنظر إلىٰ موضع سجوده، ودعاء الاستفتاح، والتعوذ، والتأمين، وقراءة السورة، والجهر، والإسرار، والتكبيرات سوىٰ تكبيرة الإحرام، والتسميع، والتحميد في الرفع من الركوع، والتسبيح في الركوع، والتسبيح في السجود، ووضع اليد علىٰ الركبة في الركوع، ومدّ الظهر والعنق فيه، والبداءة بالركبة ثم باليد في السجود، ووضع الأنف في السجود، ومجافاة المرفق عن الجنب في الركوع والسجود، وإقلال البطن عن الفخذ في السجود، والدعاء في الجلوس بين السجدتين، وجلسة الاستراحة، والافتراش في سائر الجلسات، والتورك في آخر الصلاة، ووضع اليد اليُمنىٰ علىٰ الفخذ مقبوضة، والإشارة بالمسبحة، ووضع اليد اليسرىٰ علىٰ الفخذ اليسرىٰ مبسوطة، والتشهد الأول، والصلاة علىٰ رسول الله ﷺ فيه، والصلاة علىٰ آله في التشهد الأخير، والدعاء في آخر الصلاة، والقنوت في الصبح، والتسليمة الثانية، ونية السلام علىٰ الحاضرين، ونية الخروج من الصلاة.

- فإن ترك فرضًا ساهيًا وهو في الصلاة.. لم يعتد بما فعله بعد المتروك حتىٰ يأتي بما تركه، ثم يأتي بما بعده.
  - وإن لم يعرف موضعه.. بنىٰ الأمر علىٰ أسوأ الأحوال.
    - فإن كان المتروك:
      - سجدة من أربع ركعات.. جعلها من غير الأخيرة، ثم يأتي بركعة.
      - فإن كان سجدتين.. جعل واحدة من الأولىٰ وواحدة من الثالثة، ويأتي بركعتين.
      - وإن كان ثلاث سجدات.. جعل سجدة من الأولىٰ، وسجدة من الثالثة، وسجدة من الرابعة، ويأتي بركعتين.
      - وإن كان أربع سجدات.. جعل سجدة من الأولىٰ، وسجدة من الثالثة، وسجدتين من الرابعة، ويأتي بسجدة وركعتين.
- وإن ذكر ذلك بعد السلام.. فإنه يبني علىٰ صلاته ما لم يتطاول الفصل.
- وإن ترك سنة؛ فإن ذكر قبل التلبُّس بفرض عاد إليه، وإن تلبس بفرض لم يعد إليه.

باب صـلاة التطـوع

- أفضل عبادات البدن الصلاة.

وتطوعها أفضل التطوع.

وأفضل التطوع ما شُرع له الجماعة، وهو: العيد، والكسوف، والاستسقاء.

والوتر أفضل من ركعتي الفجر، [وهما أفضل من باقي الرواتب].

- والسنة أن يواظب علىٰ السنن مع الفرائض، وهي:
  - ركعتا الفجر.
  - وأربع قبل الظهر.

- وركعتان بعدها.
- وأربع قبل العصر.
- وركعتان بعد المغرب.
- وركعتان بعد العشاء.
- والوتر.
  - وأقله: ركعة.
  - وأكثره: إحدىٰ عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين.
  - وأدنىٰ الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين، يقرأ:
    - في الأولىٰ بعد الفاتحة: سبّح.
    - وفي الثانية: ﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾.
    - وفي الثالثة: ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾، والمعوذتين.
      - ويقنت في الأخيرة منها في النصف الأخير من شهر رمضان.
- ويصلي الضحىٰ ثماني ركعات، وأدناها: ركعتان.
- ويقوم شهر رمضان بعشرين ركعة في الجماعة.
  - ويوتر بعدها في الجماعة إلا أن يكون له تهجد فيجعل الوتر بعده.
- ومن فاته من هذه السنن الراتبة شيء قضاه .
- ويسن التهجد، والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول، والثلث الأوسط أفضل من الأول والأخير.
- وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار.
  - وفعله في البيت أفضل من فعله في المسجد.
  - والأفضل أن يسلّم من كل ركعتين.
  - وإن جمع ركعات بتسليمة، أو تطوع بركعة واحدة.. جاز.

- ويسن لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد، إلا أن يدخل وقد حضرت الجماعة؛ فالفريضة أولىٰ.
- ويجوز فعل النوافل قاعدًا.

باب سجـود التـلاوة

- وسجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع.
  - وهي أربعة عشر سجدة:

- سجدة في الأعراف، وسجدة في الرعد، وسجدة في النحل، وسجدة في سبحان، وسجدة في مريم، وسجدتان في الحج، وسجدة في الفرقان، وسجدة في النمل، وسجدة في ﴿الٓمٓ ١ تَنزِيلُ﴾، وسجدة في ﴿حمٓ﴾ السجدة، وسجدة في النجم، وسجدة في ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتۡ﴾، وسجدة في ﴿ٱقۡرَأۡ﴾.
- وسجدة ﴿صٓۚ﴾ سجدة شكر، ليست من عزائم السجود.
  - فإن قرأها في الصلاة لم يسجد.

- ومن تجددت عنده نعمة ظاهرة، أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة.. استحب له أن يسجد شكرًا لله عز وجل.
- ومن سجد للتلاوة :
  - في الصلاة.. كبّر للسجود والرفع.
- ومن سجد في غير الصلاة..
  - كبّر للإحرام رافعًا يديه.
  - ثم يكبر للسجود، ويكبر للرفع.
  - ويسلم، ولا يتشهد.
- وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل في القبلة وسائر الشروط.

باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها

- إذا أحدث في صلاته.. بطلت، وإن سبقه الحدث.
- وإن لاقىٰ نجاسة غير معفو عنها.. بطلت صلاته.
  - وإن وقع عليه نجاسة يابسة فنحّاها في الحال.. لم تبطل صلاته.
- وإن كشفت عورته بطلت صلاته.
  - وإن كشفها الريح [وسترها في الحال].. لم تبطل صلاته.
- وإن قطع النية،
- أو عزم علىٰ قطعها،
- أو تردد هل يقطعها؟
- أو ترك فرضًا من فروضها كالقراءة.. بطلت.
  - [فإن كان ناسيًا.. لم تبطل حتىٰ يطول الفصل].
- وإن زاد في صلاته ركنًا فعليًّا عامدًا بطلت صلاته.
  - فإن كان قوليًّا [غيرَ سلام].. لم تبطل.
- وإن تكلم عامدًا، أو قهقه عامدًا.. بطلت صلاته.
  - وإن كان:
    - ساهيًا،
    - أو جاهلًا بالتحريم،
    - أو مغلوبًا،

ولم يطل الفصل.. لم تبطل صلاته.

وإن أطال.. بطلت.

  - وإن نفخ ولم يبن منه حرفان.. لم تبطل صلاته.
- وإن:

- خطا ثلاث خطوات متواليات،
- أو ضرب ثلاث ضربات متواليات،
- [أو أكل كثيرًا].. بطلت صلاته.

- وإن أكل [يسيرًا]:
  - عامدًا.. بطلت صلاته.
  - أو ساهيًا.. لم تبطل صلاته.
- وإن فكّر في الصلاة،
- أو التفت فيها.. كُره، ولم تبطل صلاته.
- ولا يصلي وهو يدافع الأخبثين.
- ولا يدخل فيها وقد حضر العَشَاء ونفسه تتوق إليه.
  - فإن فعل أجزأته صلاته.
- وإن كلّمه إنسان، أو استأذن عليه وهو في الصلاة..
  - سبّح إن كان رجلًا.
  - وصفّقت إن كانت امرأة.
- وإن سلّم عليه.. ردّ بالإشارة.
- وإن بدره البُصاق:
  - وهو في المسجد.. بصق في ثوبه، وحكّ بعضه ببعض.
  - وإن كان في غير المسجد.. بصق علىٰ يساره، أو تحت قدمه.
- وإن مرّ بين يديه مار وبينهما سُترة أو عصا بقدر عَظْم الذراع.. لم يكره.
  - وكذلك إن لم يكن عصا، وخطّ بين يديه علىٰ ثلاثة أذرع خطًّا.. لم يكره.
  - وإن لم يكن شيء من ذلك.. كره، وأجزأته صلاته.

باب سجـــود السهـو

- إذا شكّ -وهو في الصلاة-:
  - في عدد الركعات.. بنىٰ علىٰ اليقين.
    - وهو الأقل.
    - ويأتي بما بقي.
    - ويسجد للسهو.
  - أو في فرضٍ من فروضها.. فكذلك بنىٰ الأمر علىٰ اليقين.
    - وهو أنّه لم يفعل.
    - فيأتي به.
    - ويسجد للسهو.
- وإن فعل -علىٰ وجه السهو- ما يبطل عمده؛ كأن:
  - زاد في صلاته ركوعًا، أو سجودًا، أو قيامًا، أو قعودًا،
  - أو تكلّم، أو سلم
    - ناسيًا.. سجد للسهو.
- وإن فعل ما لا يبطل عمده الصلاة -كالالتفات، والخطوة، والخطوتين-.. لم يسجد للسهو.
  - إلا إن قرأ في غير موضع القراءة.. فإنه يسجد للسهو.
- وإن نهض للقيام في موضع القعود، ولم ينتصب قائمًا فعاد إلىٰ القعود.. سجد إن كان للقيام أقرب.
- وإن ترك:
  - التشهد الأول،
  - أو الصلاة علىٰ النبي ﷺ في التشهد الأول،
  - أو القنوت
    - سهوًا أو عمدًا.. سجد للسهو.

- وإن سها سهوين أو أكثر.. كفاه للجميع سجدتان.
- وإن سها خلف الإمام لم يسجد.
- وإن سها إمامه تابعه في السجود.
- وإن ترك الإمام سجد المأموم.
- وإن سبقه الإمام بركعة، وسجد معه.. أعاده في آخر صلاته.
- وإن ترك إمامه فرضًا.. نوىٰ مفارقته، ولم يتابعه.
- وإن ترك فعلا مسنونًا تابعه، ولم يشتغل بفعله.
- وسجود السهو سنة، فإن تركه جاز.
- ومحله قبل السلام.
  - فإن لم يسجد حتىٰ سلّم،
    - ولم يطل الفصل.. سجد.
    - وإن طال.. لا يسجد.

باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

- وهي خمسة أوقات:

١- عند طلوع الشمس حتىٰ ترتفع قيد رمح.

٢- وعند الاستواء حتىٰ تزول.

٣- وعند الاصفرار حتىٰ تغرب.

٤- وبعد صلاة الصبح.

٥- وبعد صلاة العصر.

- ولا يُكره فيها ما لها سبب؛ كصلاة الجنازة، وسجود التلاوة، وقضاء الفائتة.
- ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة، ولا عند الاستواء يوم الجمعة.

باب صلاة الجماعة

- والجماعة فرض علىٰ الكفاية في الصلوات الخمس.
  - فإن اتفق أهل بلد علىٰ تركها قوتلوا.
- وأقل الجماعة: اثنان.
- ولا تصح الجماعة حتىٰ ينوي المأموم.
- وفعلها فيما كثُر فيه الجمع من المساجد أفضل.
  - فإن كان في جوار مسجدٍ ليس فيه جماعة.. كان فعلها في مسجد الجوار أفضل.
- وإن كان للمسجد إمام راتب كُره لغيره إقامة الجماعة فيه.
- ومن صلّىٰ منفردًا [أو في جماعة] ثم أدرك جماعة يصلون.. استحب له أن يصليها معهم.
- ويُعذر في ترك الجماعة:

المريض، ومن يتأذّىٰ بالمطر، والوحَل، والريح الباردة في الليلة المظلمة، ومن له مريض يخاف ضياعه، أو قريب يخاف موته، ومن حضره الطعام ونفسه تتوق إليه، أو يدافع الأخبثين، أو يخاف ضررًا في نفسه أو ماله.

- وإن أحرم منفردًا ثم نوىٰ متابعة الإمام جاز.
- وإن أحرم ثم أخرج نفسه من الجماعة، وأتم منفردًا:
  - لعذر،
  - أو لغير عذر.. جاز.
- وإن أحدث الإمام فاستخلف:
  - مأمومًا جاز.
  - أو [غير مأموم.. جاز في غير الجمعة]؛ لكن لا يستخلف من يخالفه في ترتيب الصلاة.
- ويستحب للإمام أن يخفف في الأذكار، إلا أن يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل.
- وإذا أحسّ الإمام بداخلٍ وهو راكع.. استحب له أن ينتظر.

- ومن أدرك الإمام قبل أن يسلّم فقد أدرك الجماعة.
- ومن أدركه راكعًا فقد أدرك الركعة.
- وما أدركه مع الإمام فهو أوّل صلاته، وما يقضيه فهو آخر صلاته، فيعيد فيه القنوت.
- ومن أدركه قائمًا، فقرأ بعض الفاتحة، ثم ركع الإمام.. ركع معه [إن لم يشتغل بغير الفاتحة بعد تحرُّمه].
- ويُكره [تحريمًا] أن يسبق الإمام بركن.
  - فإن سبقه بركن عاد إلىٰ متابعته [ندبًا إن تعمد].
  - وإن سبقه بركنين -بأن ركع قبله، فلمّا أراد أن يركع رفع، فلما أراد أن يرفع سجد-:
    - فإن فعل ذلك مع العلم بتحريمه.. بطلت صلاته.
    - وإن فعله مع الجهل لم تبطل صلاته، ولم يعتد له بتلك الركعة.
- ومن حضر وقد أقيمت الصلاة.. لم يشتغل عنها بنافلة.
  - وإن أقيمت -وهو في النافلة، ولم يخش فوات الجماعة- أتمها.

باب صفة الأئمة

- السنة أن يؤم القوم أقرؤهم وأفقههم.
  - فإن زاد واحد في الفقه والقراءة فهو أولىٰ.
  - وإن زاد واحد بالفقه، وزاد آخر بالقراءة؛ فالأفقه أولىٰ.
  - فإن استويا في ذلك قُدِّم أورعهما.
  - فإن استويا في ذلك قُدِّم أقدمهما هجرة.
  - فإن استويا في ذلك قُدِّم أشرفهما وأسنهما.
  - وإن استويا في ذلك أُقرع بينهما.
- وصاحبُ البيت أحقُّ من غيره.
  - وإمام المسجد أحقُّ من غيره.

- والسلطان أحقُّ من صاحبِ المنزل وإمامِ المسجد.

- والبالغ أولىٰ من الصبي، والحاضر أولىٰ من المسافر، والحرّ أولىٰ من العبد، والعدل أولىٰ من الفاسق، وغير ولد الزنىٰ أولىٰ من ولد الزنىٰ، والأعمىٰ والبصير سواء.
- ويكره أن يؤم الرجل قومًا وأكثرهم له كارهون.
- ولا تجوز:
  - الصلاة خلف كافر، ولا مجنون، ولا محدث، ولا نجس.
  - ولا صلاة:
    - رجل ولا خنثىٰ خلف امرأة.
    - ولا خنثىٰ خلف الخنثىٰ.
    - ولا طاهر خلف المستحاضة [المتحيرة].
    - ولا قارئ خلف أمي أو أخرس أو أرت أو ألثغ.
  - ولا تجوز صلاةٌ خلف من يصلي صلاة تخالفها في الأفعال الظاهرة؛ كالصبح خلف من يصلي الكسوف، والكسوف خلف من يصلي الصبح.
  - وتجوز صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر، وخلف صبيٍّ ومتنفل.
  - فإن صلّىٰ أحدُ هؤلاء خلف أحد هؤلاء ولم يعلم ثم علم أعاد، إلا:
    - من صلىٰ خلف المحدث؛ فإنه لا إعادة عليه، [ولو في جمعة إذا تم العدد بغيره].

باب موقف الإمام والمأموم

- السنة أن يقف:
  - الرجل الواحد عن يمين الإمام.
  - والخنثىٰ خلفهما.
  - والمرأة خلف الخنثىٰ،
  - وإن حضر رجلان، أو رجل وصبي.. اصطفّا خلفه.

- فإن كانوا عُراة.. وقف الإمام وسطهم.
  - فإن حضر رجال وصبيان وخناثىٰ ونساء.. تقدّم الرجال، ثم الصبيان، ثم الخناثىٰ، ثم النساء.
- ومن حضر:
  - ولم يجد في الصف فُرجة.. جذب واحدًا، واصطفّ معه.
    - فإن لم يفعل وصلىٰ وحده.. كُره ذلك.
  - أو: ومع الإمام واحد عن يمينه.. أحرم عن يساره، ثم يتقدّم الإمام، أو يتأخر المأمومان.
- والمستحب أن لا يكون موضع الإمام أعلىٰ من موضع المأمومين؛ إلا أن يريد تعليمهم أفعال الصلاة؛ فالمستحب أن يقف الإمام علىٰ موضع عالٍ؛ كما فعل رسول الله ﷺ.
- وإن تقدّم المأموم علىٰ الإمام لم تصح صلاته.
- وإن صلّت المرأة بنسوة قامت وسط الصف.
- ومن صلّىٰ مع الإمام:
  - في المسجد.. جازت صلاته إذا علم بصلاته.
  - وإن صلّىٰ به خارج المسجد،
    - واتصلت به الصفوف.. جازت صلاته.
    - وإن انقطعت، ولم يكن دونه حائل.. جازت صلاته إذا لم يزد ما بينه وبين آخر الصف علىٰ ثلاثمائة ذراع.
    - فإن حال بينهما حائل يمنع الاستطراق أو المشاهدة لم تصح صلاته.

باب صلاة المريض

- إذا عجز عن القيام صلّىٰ قاعدًا.
  - ويقعد مفترشًا.
- وإن عجز عن القعود صلّىٰ مضطجعًا

- على جنبه الأيمن.
- يستقبل القبلة بوجهه.
- ويومئ بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من الركوع.

- فإن عجز عن ذلك.. أومأ بطرفه، ونوى بقلبه.
- ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتًا.
- فإن قدر على القيام في أثناء الصلاة، أو القعود.. انتقل إليه، وأتمّ صلاته.
- وإن كان به وجع العين فقيل له: إن صليتَ مستلقيًا أمكن مداواتك وهو قادر على القيام .. جاز له ترك القيام.

باب صلاة المسافر

- إذا سافر في غير معصية سفرًا يبلغ ثمانية وأربعين ميلًا بالهاشمي فله:

١- أن يصلّي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين.

- وذلك: إذا فارق بنيان البلد، أو خيام قومه إن كان من أهل الخيام.
- والأفضل ألَّا يقصر إلا في سفرٍ يبلغ مسيرة ثلاثة أيام.
- فإذا بلغ سفره ذلك كان القصر أفضل من الإتمام.
- وإن كان للبلد الذي يقصده طريقان؛ يُقصر في أحدهما، ولا يُقصر في الآخر، فسلك الأبعد لغير غرض.. لم يقصر.
- فإن أحرم في البلد ثم سافر،
  - أو أحرم في السفر ثم أقام،
  - أو شكّ في ذلك،
  - أو لم ينو القصر،
  - أو ائتم بمقيم في جزءٍ من صلاته،
  - أو بمن لا يعرف أنه مسافر أو مقيم.. لزمه أن يتمّ.

- وإن نوىٰ المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج أتمّ.
- وإن أقام في بلدٍ لقضاء حاجة ولم ينو الإقامة قصر إلىٰ ثمانية عشر يومًا.
- وإن فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر،
  - أو فاتته في السفر فقضاها في الحضر..أتمّ.
  - وإن فاتته في السفر فقضاها في السفر.. قصر.

٢- والجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما.

- ولا يجوز في السفر القصير.
- والمستحب:
  - لمن هو في المنزل في وقت الأولىٰ أن يقدّم الثانية إلىٰ الأولىٰ.
  - ولمن هو سائر أن يؤخّر الأولىٰ إلىٰ الثانية؛ اقتداء برسول الله ﷺ.
- وإن أراد الجمع في وقت الأولىٰ لم يجز إلا بثلاثة شروط:
  - أن يقدّم الأولىٰ منهما.
  - وأن ينوي الجمع قبل الفراغ من الأولىٰ.
  - وألّا يفرق بينهما.
- وإن أراد الجمع في وقت الثانية:
  - كفاه نية الجمع قبل خروج وقت الأولىٰ بقدر ما يصلي فرض الوقت.
  - والأفضل:

أن يقدّم الأولىٰ.

وأن لا يفرق بينهما.

- ويجوز للمقيم الجمع في المطر في وقت الأولىٰ منهما، لا في وقت الثانية:
  - وذلك:
    - إن كان يصلي في موضعٍ يصيبه المطر وتبتل ثيابه.

- وكان المطر موجودًا:
  - عند افتتاح الأولىٰ.
  - وعند الفراغ منها.
  - وعند افتتاح الثانية.

باب صـلاة الخـوف

- إن كان العدو في غير جهة القبلة، ولم يؤمَنوا، وقتالهم غير محظور.. فرّق الإمام الناس فرقتين: فرقة في وجه العدو، وفرقة خلفه.
  - فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة، فإذا قام إلىٰ الثانية فارقته، وأتمت الركعة الثانية لنفسها، ثم تخرج إلىٰ وجه العدو، وتجيء الطائفة الأخرىٰ فيصلي معها الركعة الثانية، ويجلس، وتصلي الطائفة الركعة الثانية، ثم يسلم بهم.
  - ويقرأ ويتشهد في حال الانتظار.
  - فإن كانت الصلاة مغربًا صلّىٰ بالطائفة الأولىٰ ركعتين، وبالثانية ركعة، [ويجوز عكسه].
  - وإن كانت رباعية صلّىٰ بكل طائفة ركعتين، فإن فرّقهم أربع فرق؛ فصلىٰ بكل فرقة ركعة.. صحت له ولهم.
- وإن كان العدو في جهة القبلة، يشاهدون في الصلاة وفي المسلمين كثرة.. أحرم بالطائفتين، وسجد معه الصف الذي يليه، فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الآخر، فإذا سجد في الثانية حرس الصف الذي سجد في الأولىٰ، وسجد الصف الآخر، فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الآخر.
- ويُستحب أن يحمل السلاح في صلاة الخوف.
- وإن اشتدّ الخوف والتحم القتال.. صلوا رجالًا وركبانًا إلىٰ القبلة وغير القبلة.
  - وإن لم يقدروا علىٰ الركوع والسجود أومئوا.
  - وإن اضطروا إلىٰ الضرب المتتابع ضربوا، ولا إعادة عليهم.
  - وإن أمن وهو راكب فنزل بنىٰ.

- وإن كان راجلًا فركب استأنف إلا إن اضطر إلىٰ الركوب.
- وإن رأوا:
  - سوادًا فظنوهم عدوًّا فصلوا صلاة شدة الخوف، ثم بان لهم أنّه لم يكن عدوًّا،
  - أو عدوًّا فخافوهم فصلوا صلاة شدة الخوف، ثم بان أنه كان بينهم خندق.. أعادوا.

باب ما يكره لبسه وما لا يكره

- يحرم علىٰ الرجل استعمال:
  - ثياب الإبريسم أو ما أكثره إبريسم.
  - والمنسوجِ بالذهب.
  - والمموّه به إلا أن يكون قد صدئ.
- ويجوز للمحارب لبس الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح، ولبس المنسوج بالذهب إذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره.
  - ويجوز شدّ السن بالذهب للضرورة.
  - ويجوز لبس الحرير للحكة.
- ويجوز أن يُلبس دابته الجلد النجس سوىٰ جلد الكلب والخنزير.

باب صلاة الجمعة

- ومن لزمه الظهر لزمه الجمعة، إلا:

العبد، والمرأة، والمسافر، والمقيم في موضع لا يسمع فيه النداء من المواضع الذي تصح فيه الجمعة، والمريض، والمقيم بمريضٍ يخاف ضياعه، ومن له قريب يخاف موته، ومن يتلّ ثيابه بالمطر في طريقه، ومن يخاف من ظالم.

- فلا جمعة عليهم وإن حضروا، إلا:

المريضَ، ومن في طريقه مطر؛ فإنهما إذا حضرا لزمهما الجمعة.

- ومن لا جمعة عليه مخيّرٌ بين الظهر والجمعة.
  - والأفضل أن لا يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة.
- ومن يلزمه فرض الجمعة لا يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة.
  - فإن صلّاها قبل فوات الجمعة لم تصح.
- ومن لزمه فرض الجمعة لم يجز له أن يسافر -سفرًا لا يصلي فيه الجمعة- بعد الزوال، ولا قبله بعد طلوع الفجر.
- ولا تصح الجمعة إلا بشروط:

أحدها: أن تكون في أبنية مجتمعة.

والثاني: أن تكون في جماعة.

والثالث: أن تقام بأربعين -رجلًا أحرارًا، بالغين، عقلاء، مقيمين في موضعٍ؛ لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفًا إلا ظعن حاجة- من أولّ الصلاة إلىٰ أن تقام الجمعة.

- فإن انفضُّوا عنه وبقي الإمام وحده، أو نقصوا عن الأربعين أتموها ظهرًا.

والرابع: أن يكون وقت الظهر باقيًا.

- فإن فاتهم الوقت وهم في الصلاة أتموها ظهرا.

والخامس: أن لا تكون قبلها ولا معها جمعة أخرىٰ.

- فإن كان قبلها جمعة فالجمعة هي الأولىٰ، والثانية باطلة.
- وإن كانت معها أو لم تعلم السابقة منهما.. فهما باطلتان.
- ولا عبرة بكون الإمام مع إحداهما.

والسادس: أن يتقدّمها خطبتان.

- ومن شروط صحتهما:
  - الطهارة.

- والستارة.
- والقيام.
- والقعود بينهما.
- والعدد الذي ينعقد به الجمعة.

- وفرضهما:
  - أن يحمد الله تعالىٰ.
  - ويصلي علىٰ النبي ﷺ.
  - ويوصي بتقوىٰ الله فيهما.
  - [وأن يدعو للمسلمين في الثانية].
  - ويقرأ في [إحداهما] شيئًا من القرآن.
- وسنتهما:
  - أن يكون علىٰ منبر وموضعٍ عال.
  - وأن يسلّم علىٰ الناس إذا أقبل عليهم.
  - وأن يجلس إلىٰ أن يؤذّن المؤذن.
  - ويعتمد علىٰ قوسٍ أو سيف أو عصا.
  - وأن يقصد قصد وجهه.
  - وأن يقصر الخطبة.

- والجمعة ركعتان
  - ويسن:
    - أن يجهر فيهما بالقراءة.
    - وأن يقرأ بعد الفاتحة:
      - في الأولىٰ سورة الجمعة.
      - وفي الثانية المنافقين.

باب هيئة الجمعة

- السنة لمن أراد الجمعة:
  - أن يغتسل لها عند الرواح، فإن اغتسل لها بعد الفجر أجزأه.
  - وأن يتنظف بسواك، وأخذ ظفر وشعر، وقطع رائحة.
  - وأن يتطيب.
  - ويلبس أحسن ثيابه، وأفضلها البياض.
    - ويزيد الإمام علىٰ سائر الناس في الزينة.
  - ويبكّر بعد طلوع الشمس.
  - ويمشي إليها وعليه السكينة والوقار، ولا يركب.
  - ويدنو من الإمام.
  - ويشتغل بذكر الله تعالىٰ والتلاوة.
    - ويستحبّ:
      - أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة.
      - وأن يكثر من الصلاة علىٰ رسول الله ﷺ في يومها وليلتها.
      - ويكثر في يومها من الدعاء رجاء أن يُصادف ساعة الإجابة.
    - وإن حضر -والإمام يخطب-:
      - لم يتخطّ رقاب الناس.
      - ولا يزيد علىٰ تحية المسجد بركعتين يتجوّز فيهما.
      - ويستمع الخطبة إن كان يسمعها، ويذكر الله تعالىٰ إن لم يسمعها.
      - ولا يتكلم، فإن تكلّم لم يأثم.
- وإن أدرك الإمام راكعًا في الثانية أتمّ الجمعة.
  - وإن أدركه بعد الركوع أتم الظهر.
- وإن زوحم عن السجود:

- وأمكنه أن يسجد علىٰ ظهر إنسان.. فعل.
- فإن لم يمكنه.. انتظر حتىٰ يزول الزحام، ثم يسجد.
  - فإن أدرك الإمام قبل السلام.. أتمّ الجمعة.
  - وإن لم يدرك السلام.. أتمّ الظهر.
  - وإن لم يزل الزحام حتىٰ ركع الإمام في الثانية.. تابعه.

باب صلاة العيدين

- وصلاة العيدين سنة مؤكدة.
- ووقتها: ما بين أن ترتفع الشمس إلىٰ الزوال.
  - ويسنّ تقديم صلاة الأضحىٰ، وتأخير صلاة الفطر.
  - فإن فاتته قضاها.
- والسنة:
  - أن يمسك في عيد الأضحىٰ إلىٰ أن يصلي، ويأكل في الفطر قبل الصلاة.
  - وتقام الصلاة في الجامع.
    - فإن ضاق بهم.. صلوا في الصحراء، ويستخلف الإمام من يصلي في الجامع بضعفة الناس.
  - ويحضرها الرجال والنساء والصبيان.
  - ويظهرون الزينة.
  - ويغتسل لها بعد الفجر.
    - فإن اغتسل قبل الفجر جاز.
  - ويبكر الناس بعد الصبح، ويتأخر الإمام إلىٰ الوقت الذي يصلي بهم.
  - ولا يركب في المضي إليها.
  - ويمضون إليها في طريق ويرجعون في طريق آخر؛ اقتداء برسول الله ﷺ.

- والسنة أن تُصلّىٰ جماعة، ويُنادىٰ لها: الصلاة جامعة.

- ويصلي ركعتين، إلا أنه:
  - يكبر:
    - في الأولىٰ -بعد دعاء الافتتاح وقبل التعوذ- سبع تكبيرات.
    - وفي الثانية -قبل القراءة- خمس تكبيرات.
    - يرفع فيها اليد.
  - ويقرأ:
    - في الأولىٰ بعد الفاتحة: سورة ﴿قٓ﴾.
    - وفي الثانية: ﴿ٱقۡتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ﴾.

- ويخطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنّه:
  - يستفتح:
    - الأولىٰ بتسع تكبيرات.
    - والثانية بسبع تكبيرات.
  - ويعلمهم في الفطر زكاة الفطر، وفي الأضحىٰ الأضحية.
  - ويجوز أن يخطب من قعود.

- والسنة أن يبتدئ:
  - في عيد الفطر بالتكبير:
    - بعد الغروب من ليلة الفطر.
    - خلف الصلوات، وفي غيرها من الأحوال، وخاصة عند ازدحام الناس.
    - إلىٰ أن يحرم الإمام بصلاة العيد.
  - وفي عيد الأضحىٰ:
    - من صلاة الصبح يوم عرفة.
    - خلف الفرائض والنوافل.

- إلىٰ أن يصلي العصر آخر أيام التشريق.

- وإن رأىٰ شيئًا من بهيمة الأنعام في الأيام المعلومات -وهي العشر الأول من ذي الحجة- كبّر.

باب صلاة الكسوف

- وهي سنة مؤكدة.
- ووقتها: من حين الكسوف إلىٰ حين التجلي.
- فإن فاتت لم تقض.
- والسنة:
  - أن يغتسل لها.
  - وأن تقام في جماعة.
  - وأن تصلىٰ حيث تصلىٰ الجمعة.
  - ويُنادىٰ لها: «الصلاة جامعة».
- وهي: ركعتان في كل ركعة: قيامان، وقراءتان، وركوعان، وسجودان.
  - ويستحبّ:

- أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة طويلة؛ كالبقرة.
- ثم يركع، ويدعو بقدر مائة آية.
- ثم يرفع، ويقرأ بعد الفاتحة بقدر آل عمران.
- ويركع، ويدعو بقدر [ثمانين] آية.
- ثم يسجد سجدتين [يطولهما كالركوعين].
- ثم يقوم في الثانية فيقرأ بعد الفاتحة نحو مائة وخمسين آية.
- ثم يركع، ويدعو بقدر سبعين آية.
- ثم يرفع فيقرأ بعد الفاتحة نحوًا من مائة آية.

- ثم يركع، ويدعو بقدر خمسين آية.
- ثم يسجد [كالركوعين].

- فإن كانت في كسوف الشمس أسرّ، وإن كان في خسوف القمر جهر.
- ثم يخطب خطبتين يخوفهم فيهما بالله.
- فإن لم يصلِّ حتىٰ تجلّت لم يصلِّ.
- فإن لم يصل لكسوف الشمس حتىٰ غابت كاسفة لم يصل.
- وإن لم يصل لخسوف القمر حتىٰ غاب خاسفًا قبل طلوع الشمس صلّىٰ.

- وإن اجتمع صلاتان مختلفتان بدأ:
  - بأخوفهما فوتًا.
    - ثم يصلي الأخرىٰ،
    - ثم يخطب.

كالمكتوبة [غير الجمعة] والكسوف في أول الوقت؛ يبدأ: بالكسوف، ثم يصلي المكتوبة، ثم يخطب.

- فإن استويا في الفوات بدأ بآكدهما؛ كالوتر والكسوف، يبدأ بالكسوف.

باب صـلاة الاستسقـاء

- إذا أجدبت الأرض وانقطع الغيث أو انقطع ماء العين..

- وعظ الإمام الناس، وأمرهم بالخروج من المظالم، والتوبة من المعاصي، ومصالحة الأعداء، والصدقة وصيام ثلاثة أيام.
- ثم خرج بهم إلىٰ المصلّىٰ في اليوم الرابع بعد غسل وتنظف، في ثيابِ بِذْلة، ويخرج معه الشيوخ والعجائز والصبيان.
- فإن أخرجوا البهائم لم يكره.
- وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا، لكن لا يختلطون بالمسلمين.

- ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد.
- ويُستحب أن:
  - يقرأ فيها سورة نوح.
  - ويخطب خطبتين:
    - يستغفر الله في افتتاح الأولىٰ تسعًا.
    - وفي الثانية سبعًا.
    - ويكثر فيها من الصلاة علىٰ رسول الله ﷺ.
    - ومن الاستغفار، ويقرأ فيها: ﴿ٱستَغفِرُواْ رَبَّكُم إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارا ١٠﴾ الآيات.
    - ويرفع يديه.
    - ويدعو بدعاء النبي ﷺ: "«اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ، لَا سُقْيَا عَذَابٍ وَلَا بَلَاءٍ وَلَا هَدْمٍ وَلَا غَرَقٍ، اللَّهُمَّ عَلَىٰ الظِّرَابِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ، اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهمَّ اسْقِنا غَيْثًا، مُغِيثًا، مَرِيئًا، هَنِيئًا، مَرِيعًا، غَدَقًا، مُجَلِّلًا، سَحًّا، عَامًّا، طَبَقًا، دَائِمًا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ، وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ، اللَّهُمَّ إِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ وَالْخَلْقِ مِنَ اللَّأْوَاءِ وَالْجَهْدِ وَالضَّنْكِ مَا لَا نَشْكُو إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ، وَأَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ، وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجَهْدَ وَالْجُوعَ وَالْعُرْيَ، وَاكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ؛ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا، فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا»".
    - ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة الثانية.
    - ويحوّل رداءه من يمينه إلىٰ شماله، ومن شماله إلىٰ يمينه، ويجعل أعلاه أسفله، ويتركه إلىٰ أن ينزعه مع ثيابه.
    - ويفعل الناس مثل ذلك.
- فإن لم يُسقوا.. أعادوا ثانيا وثالثا.
- فإن تأهبوا للصلاة فَسُقُوا قبل الصلاة.. صلوا، وشكروا الله تعالىٰ، وسألوه الزيادة.

- ويستحب الاستسقاء خلف الصلوات بالدعاء.
- ويستحبّ لأهل الخصب أن يدعو لأهل الجدب.
- ويستحبّ:
  - أن يقف في أول المطر ليصيبه.
  - وأن يغتسل في الوادي إذا سال.
  - ويسبح للرعد والبرق.

كتاب الجنائز

باب ما يفعل بالميت

- يستحب لكل أحدٍ:
  - أن يكثر ذكر الموت.
  - وأن يعود المريض:
    - فإن رجاه.. دعا له وانصرف.
    - وإن خاف أن يموت.. رغّبه في التوبة والوصية.
    - وإن رآه منزولا به.. وجّهه إلىٰ القبلة، ولقّنه قول: «لا إله إلا الله»، فإذا مات استحبّ لأرفقهم به: أن يغمِّض عينيه، ويشُد لَحييه، ويليِّن مفاصله، ويخلع ثيابه، ويسجِّيه بثوب، ويجعل علىٰ بطنه حديدًا أو طينًا رطبا، ويسارع إلىٰ قضاء دينه والتوصل إلىٰ إبرائه منه، وتفرقة وصيته، ويبادر إلىٰ تجهيزه، إلا أن يكون قد مات فجأة؛ فيُترك ليتيقن موته.

باب غسل الميت

- وغسل الميت فرض علىٰ الكفاية.
- والأولىٰ أن يتولاه:
  - أبوه وجده وابنه وعصبته.
  - ثم الرجال الأجانب.
  - ثم الزوجة، ثم النساء الأقارب.
- وإن كانت امرأة غسّلها:
  - النساء الأقارب.
  - ثم النساء الأجانب.

- ثم الزوج، ثم الرجال الأقارب.

- وذوو المحارم أحقّ من غيرهم.
- وإن مات رجل -وليس هناك إلا امرأة أجنبية- أو ماتت امرأة -وليس هناك إلا رجل أجنبي- يُمِّمَا.
- فإن مات كافر.. فأقاربه الكفار أحقّ من أقاربه المسلمين.
- ويستر الميت في الغسل عن العيون.
  - ولا ينظر الغاسل إلا إلىٰ ما لا بدّ له منه.
  - والأولىٰ أن يُغسّل في قميص.
- وغير المسخن من الماء أولىٰ إلا أن يحتاج إلىٰ المسخن.
- وينوي غسله، وينجيه، ولا يجوز أن يمسّ عورته، ويستحب أن لا يمسّ سائر بدنه إلا بخرقة، ويوضئه وضوءًا كما يوضئه للصلاة، ثم يغسل رأسه بماء وسدر، ويسرّح شعره، ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يفيض الماء علىٰ جميع بدنه، ويفعل ذلك ثلاثًا، يتعاهد في كل مرة إمرار اليد علىٰ البطن، وإن احتاج إلىٰ الزيادة علىٰ ذلك غسل، ويكون وترًا، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا، ثم ينشفه في ثوب.
  - والفرض من ذلك: تعميم البدن مرة بالماء.
  - فإن خرج منه بعد الغسل شيء.. كفاه غسل المحل.
  - ومن تعذّر غسله يمم.
- و[يكره] أن يقلّم أظافره، ويحف شاربه، ويحلق عانته.

باب الكفن

- وتكفين الميت فرض علىٰ الكفاية.
- ويجب ذلك في ماله مقدَّمًا علىٰ الدين والوصية.
  - فإن كانت امرأة لها زوج فعلىٰ زوجها.
  - وإن لم يكن له مال فعلىٰ من تلزمه نفقته.

- فإن لم يكن ففي بيت المال.

- ويستحب أن يكفّن:
  - الرجل في ثلاثة أثواب: [لفائف] بيض.
  - والمرأة في خمسة أثواب: إزار، وخمار، ودرع، ولفافتين بيض.
  - ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه.
  - والواجب ثوب واحد.
  - ويستحب أن يذر الحنوط والكافور في الأكفان، ويجعل الحنوط والكافور في قطن، ويترك علىٰ منافذ الوجه، وعلىٰ الأذن، وعلىٰ مواضع السجود، ولو طيّب جميع بدنه بالكافور فهو حسن.
  - فإن كان مُحْرِمًا لم يقرب الطيب، ولا يلبس المخيط، ولا يخمر رأسه.

باب الصلاة علىٰ الميت

- وهي فرض علىٰ الكفاية.
- والسنة أن تفعل في جماعة.
- وأولىٰ الناس بذلك أبوه، ثم جده، ثم ابنه، ثم ابن ابنه علىٰ ترتيب العصبات.
  - فإن استوىٰ اثنان في درجةٍ قُدِّم أسنهما، فإن استويا في ذلك أُقرع بينهما، فإن اجتمع المناسب والوالي قُدِّم المناسب في أصح القولين.
- فإن اجتمع جنائز قُدِّم إلىٰ الإمام أفضلهم.
- ويقف الإمام عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة.
- وينوي، ويكبر أربع تكبيرات، يرفع معها اليد.
  - يقرأ في الأولىٰ: الفاتحة.
  - وفي الثانية: يصلي علىٰ رسول الله ﷺ.

- وفي الثالثة: يدعو للميت: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْته مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْته مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَىٰ الْإِيمَانِ، (ثُمَّ «اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُك، وَابْنُ عَبْدَيْك، خَرَجَ مِنْ رَوْحِ الدُّنْيَا وَسَعَتِهَا، وَمَحْبُوبِهِ وَأَحِبَّائِهِ فِيهَا، إلَىٰ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَمَا هُوَ لَاقِيهِ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُك وَرَسُولُك، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اللَّهُمَّ إنَّهُ نَزَلَ بِك وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، وَأَصْبَحَ فَقِيرًا إلَىٰ رَحْمَتِك وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، وَقَدْ جِئْنَاك رَاغِبِينَ إلَيْك شُفَعَاءَ لَهُ، اللَّهُمَّ إنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِك رِضَاك، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِك الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِك؛ حَتَّىٰ تَبْعَثَهُ آمِنًا إلَىٰ جَنَّتِك، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ»
- ويقول في الرابعة: «اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ».
- ثم يسلّم تسليمتين.
- والواجب من ذلك: النية، والتكبيرات، وقراءة الفاتحة، والصلاة علىٰ النبي، وأدنىٰ الدعاء للميت، والتسليمة الأولىٰ.

- ومن سبقه الإمام ببعض التكبيرات.. دخل في الصلاة، وأتىٰ بما أدرك، فإذا سلّم الإمام كبّر ما بقي [بأذكارها]، ثم يسلّم.
- ومن فاته جميع الصلاة صلّىٰ علىٰ القبر أبدًا إن كان من أهل [فرضها] عند الموت.
- وإن كان الميت غائبا عن البلد صلّىٰ عليه بالنية؛ كما صلّىٰ رسول الله ﷺ علىٰ النجاشي.
- وإن وُجد بعض الميت غُسل، وكُفن، وصُلِّي عليه.
- ومن مات من المسلمين في حرب الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب.. لم يغسل ولم يصل عليه، بل ينزع عنه ثياب الحرب، ويدفن بما بقي من ثيابه.
  - ومن مات في حرب أهل البغي من أهل العدل.. غُسل، وصُلِّي عليه.
- ويغسل السقط الذي نُفخ فيه الروح ولم يستهل، ويُكفّن، ولا يُصلَّىٰ عليه.

- وإن لم ينفخ فيه الروح.. كفن، ودفن.

- وإن اختلط من يصلىٰ عليه بمن لا يصلىٰ عليه.. صلّىٰ علىٰ كل واحد منهم، وينوي الصلاة عليه إن كان الذي يصلَّىٰ عليه.

باب حمل الجِنازة، والدفن

- والأفضل أن يجمع في حمل الجنازة بين التربيع والحمل بين العمودين.
  - فإن أراد أحدهما فالحمل بين العمودين أفضل.
- ويستحب أن يسرع بالجنازة، وأن يكون الناس أمامها بقربها، ثم يدفن.
- والدفن فرض علىٰ الكفاية.
- والأولىٰ:
  - أن يتولّىٰ ذلك من يتولىٰ غسله.
  - وأن يكون عددهم وترًا.
  - وأن يكون بالنهار.
  - ويعمّق القبر قدر قامة وبسطة،
  - ويدفن في اللحد إلا أن تكون الأرض رخوة فيشق ويدفن في شقها.
- ويسلّ الميت من قبل رأسه إلىٰ القبر، ويُسجّىٰ بثوب عند إدخاله إلىٰ القبر، ويقول الذي يدخله: «بِاسمِ اللهِ، وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ»، ويضجع علىٰ جنبه الأيمن، ويوضع تحت رأسه لبنة، ويُفضىٰ بخده إلىٰ الأرض، ويُحثىٰ عليه التراب باليد ثلاث حثيات، ثم يهال عليه التراب بالمساحي، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، وتسطيحه أفضل، ويرش عليه الماء.
- ولا يجصص، ولا يبنىٰ عليه.
- ولا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة.
  - فيُقدّم الأسن الأقرأ إلىٰ القبلة.
- والدفن في المقبرة أفضل.

- فإن دُفن من غير غسل أو إلىٰ غير القبلة.. نُبش، وغُسّل، ووجِّه إلىٰ القبلة.
- وإن وقع في القبر شيء له قيمة.. نُبِش وأُخِذ.
  - وإن بلع الميت مالا لغيره شُقّ جوفه، وأخرج.
  - وإن ماتت امرأة وفي جوفها ولد يُرجىٰ حياته.. شُقّ جوفها، وأخرج، وإن لم يرج [تُركت] حتىٰ يموت.
- ويستحب للرجال زيارة القبور، ويقول إذا زار: «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ».
- ولا يجلس علىٰ قبر ولا يدوسه إلا لحاجة.
- ويكره المبيت في المقبرة.

باب التعزية، والبكاء علىٰ الميت:

- ويستحبّ التعزية قبل الدفن وبعده إلىٰ ثلاثة أيام، ويُكره الجلوس لها. ويقول في تعزية المسلم بالمسلم: «أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ». وفي تعزية المسلم بالكافر: «أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ». وفي تعزية الكافر بالمسلم: «أَحْسَنَ اللهُ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ». وفي تعزية الكافر بالكافر: «أَخْلَفَ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَلَا نَقَصَ عَدَدُكَ».
- ويجوز البكاء علىٰ الميت من غير ندب ولا نياحة.
- ويستحب لأقرباء الميت وجيرانه أن يُصلحوا طعامًا لأهل الميت.

كتـاب الزكـاة

- لا تجب الزكاة إلا علىٰ:
  - حر، مسلم، تام الملك علىٰ ما تجب فيه الزكاة.
    - فأمّا المكاتب فلا زكاة عليه،.
    - والكافر:

إن كان أصليا فلا زكاة عليه.

وإن كان مرتدا فإن رجع إلىٰ الإسلام وجبت، وإن لم يرجع لم تجب.

- وما لم يتم ملكه عليه -كدين الكتابة- لا تجب فيه الزكاة.
  - و تجب في الأجرة قبل استيفاء المنفعة، وفي المال المغصوب، والضال، والدين علىٰ مماطل.
- ولا تجب الزكاة إلا في المواشي، والنبات، والناض، وعروض التجارة، وما يُؤخذ من المعدن، والركاز.
- وتجب في عين المال لا ذمة المالك.
  - فيملك الفقراء من النصاب قدر الفرض، فإن لم يخرج منه لم تجب في السنة الثانية زكاة.

باب صدقة المواشي

- لا تجب الزكاة في المواشي إلا في الإبل، والبقر، والغنم.
- فإذا ملك منها نصابًا من السائمة، حولا كاملا.. وجبت فيه الزكاة.
  - [ويستقر الوجوب بالتمكن من الأداء بعد].
  - وما ينتج من النصاب في أثناء الحول يُزكّىٰ بحول النصاب وإن لم يمض عليه حول.
  - وإن باع النصاب في أثناء الحول، أو مات فيه.. انقطع الحول.
- وأول نصاب الإبل:

- خمس، فتجب فيها شاة.
- وفي عشر: شاتان.
- وفي خمسة عشر: ثلاث شياه.
- وفي عشرين: أربع شياه.
  - فإن أخرج منها بعيرًا قُبل منه.
  - ويجزئ في شاتها الجذع من الضأن، وهو الذي له [سنة أو أجذع قبله]، والثني من المعز، وهو الذي له سنتان.
- وفي خمس وعشرين بنت مخاض.
  - وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية.
  - فإن لم يكن في إبله بنت مخاض.. قُبل منه ابن لبون، وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة.
- وفي ست وثلاثين بنت لبون.
- وفي ست وأربعين حقة.
  - وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.
- وفي إحدىٰ وستين جذعة.
  - وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة.
- وفي ست وسبعين بنتا لبون.
- وفي إحدىٰ وتسعين حقتان.
- وفي مائة وإحدىٰ وعشرين ثلاث بنات لبون.
- ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

والأوقاص التي بين النصب عفو، لا يتعلق بها شيء من الفرض.

ومن وجب عليه سن، ولم يكن عنده.. أُخذ منه:

- سن أعلىٰ منه، ورُدّ عليه شاتان، أو عشرون درهمًا.
- أو سن أسفل منه، ودَفع معه شاتين أو عشرين درهما.

- والاختيار في:
  - الصعود والنزول.. إلىٰ المالك.
  - وفي الشاتين أو العشرين درهما.. إلىٰ الذي يعطي ذلك.

وإن اتفق فرضان في نصاب -كالمائتين؛ فيها: أربع حقاق، أو خمس بنات لبون- اختار الساعي أنفعهما للمساكين.

- وأول نصاب البقر:
  - ثلاثون، فيجب فيه تبيع، وهو الذي له سنة.
  - وفي أربعين مسنة، وهي التي لها سنتان.
  - وفي ستين تبيعان.
  - وعلىٰ هذا أبدًا في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
- وأول نصاب الغنم:
  - أربعون، فتجب فيه شاة.
  - وفي مائة وإحدىٰ وعشرين: شاتان.
  - وفي مائتين: ثلاث شياة.
  - ثم في كل مائة شاة.
- وإن كانت الماشية:
  - إناثًا، أو ذكورًا وإناثًا.. لم يؤخذ في فرضها إلا الأنثىٰ؛ إلا في ثلاثين من البقر؛ فإنه يجزئ فيها الذكر.

- وإن كانت كلها ذكورًا.. أخذ في فرضها الذكر مع مراعاة الفرق بين النصب؛ فيؤخذ في ست وثلاثين من الإبل ابنُ لبون أكثرُ قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين.

- وإن كانت الماشية:
  - صحاحًا.. أخذ منها صحيحة.
  - أو مِراضًا.. أخذ منها مريضة.
  - أو صحاحًا ومِراضًا.. أخذ منها صحيحة ببعض قيمة فرض صحيح وبعض قيمة فرض مريض علىٰ قدر المالين.
- وإن كانت صغارًا.. أخذت صغيرة مع مراعاة الفرق بين النصي كما سبق.
- وإن كانت المواشي أنواعًا -كالبخاتي، والعراب، والبقر، والجواميس، والضأن، والمعز- أخرج المالك من أيها شاء مقسِّطا علىٰ الجميع بالقيمة.
- ولا تؤخذ الرُّبَّىٰ، والماخض، وفحل الغنم، والأكولة، وحزرات المال، إلا أن يختار رب المال.
- وإن كان بين نفسين من أهل الزكاة:
  - نصاب مشترك من الماشية.
  - أو نصاب غير مشترك إلا أنهما اشتركا في المُراح، والمسرح، والمشرب، والفحل، والراعي، والمحلب، حولا كاملا.. زَكَّيا زكاة الرجل الواحد.
- فإن أخذ الساعي الفرض من نصيب أحدهما.. رجع علىٰ خليطه بالحصة.
- وكذا نصاب غير الماشية.

باب زكاة النبات

- ولا تجب الزكاة في شيء من الزروع إلا فيما يقتات [في الاختيار]؛ كالحنطة، والشعير، والدخن، والذرة، والأرز، وما أشبهه، والقطنية، وهي العدس، والحمص، والماش، والباقلي، واللوبيا، والهرطمان.

- ولا تجب في شيء من الثمار إلا في الرطب والعنب.
- ولا يجب ذلك إلا علىٰ من انعقد في مكله نصاب من الحبوب أو بدا الصلاح في ملكه في نصاب من الثمار.
- ونصابه: أن يبلغ الجنس الواحد -بعد التصفية في الحبوب، والجفاف في الثمار- خمسة أوسق.
  - وهو ألف وستمائة رطل بالبغدادي، إلا في:
  - الأرز والعدس، وهو صنف من الحنطة، يدخر في قشره؛ فنصابهما عشرة أوسق مع قشره.
  - وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلىٰ بعض في إكمال النصاب [باعتبار الإطلاع].
  - ويضم زرع العام بعضه إلىٰ بعض باعتبار الحصاد.
  - ويجب فيما زاد علىٰ النصاب بحسابه.
- والواجب:
  - فيما سُقي بغير مؤنة -كماء السماء، والسَّيح، وما يشرب بالعروق- العشر.
  - وفيما سقي بمؤن -كالنواضح، والدوالي- نصف العشر.
  - وفيما سقي نصفه بهذا ونصفه بذاك ثلاثة أرباع العشر.
  - وإن سقي بأحدهما أكثر يجب بالقسط.
  - وإن جهل المقدار جعل بينهما نصفين.
  - ويجب إخراج الواجب من الثمر يابسًا، ومن الحب مُصفًّىٰ.
  - فإن:
    - احتيج إلىٰ قطعه للخوف من العطش..
    - أو كان رطبًا لا يجيء منه تمر..
    - أو كان عنبًا لا يجيء منه زبيب.. أخذت الزكاة من رطبه.
  - وإن أراد صاحب المال أن يتصرف في الثمرة قبل الجفاف.. خُرص عليه، وضُمِّن نصيبَ الفقراء، ثم يتصرف
    - فإن كان أجناسًا.. خُرص نخلة نخلة.

- وإن كان جنسًا واحدًا.. جاز أن يخرص دفعة واحدة، وأن يخرص واحدة واحدة.
- فإن باع قبل أن يضمن نصيب الفقراء.. بطل البيع [في قدر الزكاة].
- وإن باع الثمرة قبل بدوّ الصلاح، أو باع الماشية قبل الحول فرارًا من الزكاة.. كُره ذلك، ولم يبطل البيع.

باب زكاة الناض

- ومن ملك نصابًا من الذهب والفضة -حولا كاملا، وهو من أهل الزكاة- وجبت عليه الزكاة.
- ونصاب الذهب: عشرون مثقالًا.
  - وزكاته: نصف مثقال، وفيما زاد بحسابه.
- ونصاب الورق: مائتا درهم.
  - وزكاته خمسة دراهم، وفيما زاد بحسابه.
- وإن ملك حَلْيًا:
  - مُعدًّا لاستعمال مباح.. لم تجب الزكاة فيه.
  - وإن كان معدا:
    - لاستعمال محرم..
    - أو مكروه..
    - أو للقنية.. وجبت فيه الزكاة.

باب زكاة العروض

- إذا اشترىٰ عرضًا للتجارة:
  - بنصاب من الأثمان.. بنىٰ حوله علىٰ حول الثمن.
  - وإن اشتراه بعرض للقنية..
  - أو بما دون النصاب من الأثمان..

- أو بنصاب من السائمة..
- [أو بثمن في الذمة].. انعقد الحول عليه من يوم الشراء.

- ويقوّم مال التجارة:
  - بجنس رأس المال إن كان نقدًا.
  - وبنقد البلد إن كان رأس المال عرضا.
- فإن بلغت قيمته في آخر الحول نصابًا.. زكّاه.
  - وإن نقصت عن النصاب.. لم تلزمه الزكاة إلىٰ أن يحول عليه حول آخر.
  - وإن اشترىٰ عرضًا بمائتي درهم، ونض ثمنه، وزاد علىٰ قدر رأس المال.. زكّىٰ الأصل لحوله، وزكّىٰ الزيادة لحولها من حين النض.
  - وإن باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة.. لم ينقطع الحول.
  - وإن باع الأثمان بعضها ببعض للتجارة.. انقطع الحول.
- وإن اشترىٰ للتجارة ما تجب الزكاة في عينه
  - وسبق وقت وجوب زكاة العين -كأن اشترىٰ نخيلًا فأثمرت، وبدا فيها الصلاح قبل الحول- وجبت زكاة العين.
  - وإن سبق وقت وجوب زكاة التجارة -كأن يكون عنده مال للتجارة فاشترىٰ به نصابًا من السائمة- وجبت زكاة التجارة، [واستأنف حولًا لزكاة العين].
  - وإن اتفق وقت وجوبهما.. وجبت زكاة العين.

باب زكاة المعدن والركاز

- إذا استخرج من معدن في أرض مباحة أو مملوكة له نصـابا من الذهب أو الفضة وهو من أهل الزكاة دفعة، أو في أوقات متتابعة لم ينقطع فيها عن العمل بترك وإهمال.. وجب عليه الزكاة في الحال.
- والواجب فيه: ربع العشر.
- ولا يخرج الحق إلا بعد الطحن والتخليص.

- وإن وجد ركازًا من دفين الجاهلية في موات، وهو نصاب من الأثمان.. وجب فيه الخمس في الحال،
  - فإن كان من دفين الإسلام فهو لقطة.
  - وإن كان في أرض مملوكة فهو لصاحب الأرض.
  - وإن كان دون النصاب أو من غير الأثمان فلا شيء فيه.

باب زكاة الفطر

- وتجب زكاة الفطر علىٰ كل:

حر، مسلم، فضل -عن قوته وقوت من تلزمه نفقته- ما يؤدي في الفطرة.

  - فإن فضل بعض ما يؤدي.. لزمه.
- ومن وجبت عليه فطرته.. وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم.
  - فإن وجد ما يؤدي عن البعض بدأ بمن يبدأ بنفقته.
  - وإن زوّج أمته بعبدٍ أو حر معسر.. وجبت علىٰ السيد فطرتها.
  - وإن تزوجت موسرة بحر معسر.. سقطت فطرتها.
- وتجب صدقة الفطر إذا أدرك آخر جزء من شهر رمضان وغربت الشمس.
- والأفضل أن تخرج قبل صلاة العيد.
  - ويجوز إخراجها في جميع شهررمضان.
  - ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر.
  - فإن أخّرها أثم، ولزمه القضاء.
- والواجب منه: صاع بصاع رسول الله ﷺ، وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي.
- ويجب ذلك من غالب قوت البلد مما تجب فيه الزكاة، كالتمر، والزبيب، والبر، والشعير، وما أشبهها.

- ويجزئ فيها الأقط إن كان قوتهم.
- فإن عدل عن القوت الواجب إلىٰ قوتٍ أعلىٰ منه أجزأه.
- وإن عدل إلىٰ ما دونه لم يجزئ.
- ولا يجزئ صاعٌ من جنسين.
- والواجب غالب قوت البلد الذي فيه المخرَج عنهم.
- فإن كانوا في باديةٍ لا قوت لهم فيها أخرجوا من قوت أقرب البلاد إليهم

- ولا يؤخذ في الفطرة دقيق، ولا سويق، ولا حب معيب.

باب قسم الصدقات:

- من وجبت عليه الزكاة وقَدَرَ علىٰ إخراجها.. لم يجز له تأخيرها.
  - فإن أخّرها.. أثم، وضمن.
- وإن منعها:
  - جاحدًا لوجوبها.. كفر، وأُخذت منه، وقتل.
  - أو بخلًا بها.. أخذت منه، وعزّر عليه.
  - وإن غلّها.. أخذت منه، وعزّر.
  - وإن قال:
  - «بعته ثم اشتريته، ولم يَحل عليه الحول»، وما أشبه ذلك؛ مما يخالف الظاهر..
  - أو «لم يحل عليه الحول بعد» وما أشبهه مما لا يخالف الظاهر.. حلف عليه استحبابًا إن اتُّهم.
- فإن بذل الزكاة.. قبلت منه.
  - والمستحبّ أن يدعىٰ له، كأن يقال: «آجَرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ، وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُوراً».
- وإن مات بعد وجوب الزكاة عليه.. قُضي ذلك من تركته، مقدَّمًا علىٰ دين الآدمي.

- وكل مال تجب فيه الزكاة بالحول والنصاب.. جاز تقديمها علىٰ الحول.
  - فإن تسلّف الإمام الزكاة:
    - من غير مسألة فهلكت في يده.. ضمن.
    - أو بمسألة الفقراء.. فهو من ضمانهم.
    - أو بمسألة أرباب الأموال.. فهو من ضمانهم.
    - أو بمسألة الجميع.. فهو من ضمان الفقراء.
  - وإن عجَّل شاة عن مائة وعشرين:
    - ثم نُتِجتْ شاةٌ سخلةً قبل الحول.. ضمّ المخرج إلىٰ ماله، ولزمه شاة أخرىٰ.
    - وإن نقص النصاب قبل الحول وكان قد بيّن أنها زكاة معجلة.. جاز له أن يسترجع.
  - وإن:
    - هلك الفقير،
    - أو استغنىٰ من غير الزكاة

    قبل الحول.. لم يجزئه عن الفرض.

    ويسترجع إن كان قد بيّن أنها معجلة.
- ومن وجبت عليه الزكاة:
  - في الأموال الباطنة -وهي: الناض، وأموال التجارة، والزكاة- جاز له أن:
    - أن يفرّقها بنفسه، وهو أفضل إن كان الإمام جائرًا.
    - وأن يفرقها بوكيله.
    - وأن يدفعها إلىٰ الإمام. وهو الأفضل إن كان الإمام عادلا.
  - وفي الأموال الظاهرة -وهي المواشي، والزروع والثمار، والمعادن- جاز له كل ذلك؛ لكن الأفضل دفعها إلىٰ الإمام مطلقًا.
- ولا يجوز أن ينقل الزكاة من بلد المال، ولو إلىٰ ما لا تقصر إليه الصلاة.

- فإن نقل.. لم يجزئه.
- وإن حال عليه الحول والمال ببادية.. فرّقها علىٰ أقرب البلاد إليه.
- وإن وجبت عليه زكاة الفطر في بلد وماله في غيره.. تجب لفقراء موضع المُخرَج عنه.

- ولا تصحّ الزكاة حتىٰ ينوي -قبل دفعها- أنها زكاة، وإن دفعها إلىٰ الإمام.
  - ويجوز أن ينوي قبل حال الدفع [عند إفراز قدرها].
  - وإن دفع إلىٰ وكيله ونوىٰ وكيله ولم ينو رب المال.. لم يجز.
  - وإن نوىٰ رب المال ولم ينو الوكيل.. جاز.
- وإن حصل عند الإمام ماشية.. فالمستحب أن يسم الإبل والبقر في أصول أفخاذها، والغنمَ في آذانها.
  - فإن كانت من الزكاة كتب «زكاة»، أو «صدقة».
  - وإن كانت من الجزية كتب «جزية»، أو «صغارا».
- ويجب صرف زكاة المال إلىٰ ثمانية أصناف:
  - **أحدها: العامل.**
    - ومن شرطه: أن يكون حرًّا، فقيها، أمينا، ولا يكون ممن حرم عليه الصدقة من ذوي القربىٰ.
    - ويجعل له الثمن، فإن كان الثمن:
      - أكثر من عمله.. ردّ الفاضل علىٰ بقية الأصناف.
      - أو أقلّ.. تمم من خمس الخمس، أو من الزكاة.
  - **والثاني: الفقراء.**
    - وهم: الذين لا يقدرون علىٰ ما يقع موقعًا من كفايتهم.
    - فيدفع إليهم ما تزول به حاجتهم؛ من أداة يُكتَسب بها، أو مال يُتَّجر به.
  - **والثالث: المساكين.**

- وهم: الذين يقدرون علىٰ ما يقع موقعًا من كفايتهم، ولا يكفيهم.
- فيدفع إليهم ما تتم به الكفاية.
- وإن عُرف رجل بالغنىٰ، ثم ادعىٰ الفقر أو المسكنة.. لم يدفع إليه إلا ببينة.
- فإن رآه قويًّا، وادعىٰ أنه لا كسب له.. أعطاه من غير يمين.
- وإذا ادّعىٰ عيالا لم يقبل إلا ببينة.

- **والرابع: المؤلفة.**

- وهم ضربان:
  - مؤلفة الكفار.
  - ومؤلفة المسلمين.
- فأما مؤلفة الكفار فضربان:
  - من يرجىٰ إسلامه.
  - ومن يخاف شره؛

وكلا الفريقين [لا يُعطَون شيئًا].

- ومؤلفة المسلمين أربعة أضرب:
  - ضرب لهم شرف، يُرجىٰ بعطيتهم إسلام نظرائهم.
  - وقوم يُرجىٰ حسن إسلامهم.
  - وضربٌ في طرف بلاد الإسلام إن أعطوا دفعوا عن المسلمين.
  - وقوم إن أعطوا جَبَوُا الصدقات ممن يليهم.

وكلهم يعطون من سهم المؤلفة.

- **والخامس: الرقاب.**

- وهم: المكاتَبون.
- فيدفع إليهم ما يؤدون في الكتابة إن لم يكن معهم ما يؤدون، ولا يُزادون علىٰ ما يؤدون.

- ولا يُقبل قوله: «إنه مكاتب» إلا ببينة.
- فإن صدّقه المولىٰ دُفع إليه.

- والسادس: الغارمون.
  - وهم: ضربان:
    - ضربٌ غرم لإصلاح ذات البين.

فيدفع إليه مع الغنىٰ ما يقضي به الدين.

- وضرب غرم لنفسه.

فيدفع إليه ما يقضي به الدين بشرط أن:

١-يكون محتاجًا.

٢-ويثبت أنه غارم بالبينة، أو يصدِّقه غريمه.

٣- ولا يكون في معصية. فإن كان في معصية وتاب دفع إليه.

- **والسابع: في سبيل الله.**
  - وهم: الغزاة الذين لا حقّ لهم في الديوان.
  - فيدفع إليهم ما يستعينون به في غزوهم مع الغنىٰ.

- **والثامن: ابن السبيل.**
  - وهو المسافر، والمريد للسفر في غير معصية.
  - فيدفع إليه ما يكفيه في خروجه ورجوعه.
  - ولا يدفع إليه حتىٰ [يدعي] حاجته.
  - فإن فضل منه شيء استرجع منه.

- والمستحب:

- أن يصرف صدقته إلىٰ أقاربه الذين لا يلزمه نفقتهم.
- وأن يعمّ كل صنف إن أمكن.
- وأن يفرّق عليهم علىٰ قدر حاجتهم.
- وأن يسوّي بينهم عند تساوي حاجاتهم.

- وأقل ما يجزئ: أن يدفع إلىٰ ثلاثة من كل صنف منهم إلا العامل؛ فإنه يجوز أن يكون واحدًا.
  - فإن دفع جميع السهم إلىٰ اثنين.. غرم للثالث أقل جزء.
- وإن فُقِدَ صنفٌ من هذه الأصناف.. وُفِّر نصيبه علىٰ الباقين.
  - وإن فضل عن بعض الأصناف شيء:
    - وكان نصيب الباقين وفق كفايتهم.. نقل ما فضل إلىٰ ذلك الصنف بأقرب البلاد إليه.
    - وإن نقص نصيب الباقين عن كفايتهم.. نقل الفاضل إلىٰ الذين نقص سهمهم عن الكفاية.
- وزكاة الفطر كزكاة المال؛ تُصرف إلىٰ الأصناف.
- ولا تدفع الزكاة:
  - إلىٰ كافر.
  - ولا إلىٰ بني هاشم.
  - وبني المطلب.
  - وموالي بني هاشم وبني المطلب.

باب صدقــة التطــوع

- وتستحب الصدقة في جميع الأوقات.
  - ويستحب الإكثار منها في شهر رمضان، وعند الحاجات.
- ولا يحلّ ذلك لمن هو محتاج إلىٰ ما يتصدق به:
  - في كفايته وكفاية من تلزمه كفايته.
  - أو في قضاء دينه.
- وتُكره [بالفاضل عن ذلك] لمن لا يصبر علىٰ الإضاقة.

كتاب الصيام

- يجب صومُ شهر رمضان علىٰ كل:

مسلم، بالغ، عاقل، قادر علىٰ الصوم.

- فأما الكافر:
  - فإن كان أصليًّا.. لم يجب عليه.
  - وإن كان مرتدًّا.. وجب عليه.
- وأما الصبي فلا صوم عليه، غير أنه:
  - يؤمر به لسبع.
  - ويضرب علىٰ تركه لعشر.

فإن بلغ في أثناء النهار:

- مفطرًا.. لم يلزمه صوم ذلك اليوم.
- أو صائمًا.. لزمه إتمامه.

- ومن زال عقله بجنون.. لم يجب عليه الصوم.
  - فإن أفاق في أثناء النهار.. لم يلزمه صوم ذلك اليوم.
- وأما من لا يقدر علىٰ الصوم -لكبر، أو مرض لا يُرجىٰ برؤه- فلا يجب عليه الصوم، إلا أنّه تلزمه الفدية؛ عن كل يوم مُدٌّ من طعام.

- ومن ترك الصوم:
  - جاحدًا لوجوبه.. كفر، وقُتل بكفره.
  - ومن تركه غير جاحد من غير عذر.. حُبس، ومُنع الطعام والشراب.
- ولا يجب صوم شهر رمضان إلا:

١- برؤية الهلال.

٢- [أو استكمال شعبان ثلاثين].

- فإن غمّ عليهم.. وجب عليهم استكمال شعبان، ثم يصومون.
- وإن رأوا الهلال بالنهار فهو الليلة المستقبلة.
- ويُقبل في هلال شهر رمضان عدل ، ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان.
- فإن قامت البينة بالرؤية في يوم الشكِّ.. وجب عليهم قضاؤه، ويجب عليهم إمساك بقية النهار.
- وإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يومًا ولم يروا الهلال.. أفطروا.
- وإن اشتبهت الشهور علىٰ أسيرٍ.. تحرّىٰ وصام؛ فإن:
  - وافق الشهر أو ما بعده.. أجزأه.
  - وإن وافق ما قبله.. لم يجزئه.
- فإن رأىٰ هلال شوال وحده.. أفطر سرًّا.

- ولا يصح صوم شهر رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنيةٍ من الليل لكل يوم.
  - ويصح النفل بنية قبل الزوال.
  - ولا يصح صوم شهر رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بتعيين النية،
  - ويصحّ النفل بنيةٍ مطلقة.
- ومن مرض وخاف الضرر.. جاز له أن يفطر.
  - وعليه القضاء.
- ومن سافر قبل الفجر سفرًا يقصر فيه الصلاة.. جاز له أن يفطر.
  - والأفضل أن يصوم.
  - وإن أفطر فعليه القضاء.
- وإن خافت الحامل والمرضع:
  - علىٰ أنفسهما.. أفطرتا.

وعليهما القضاء.

- وإن خافتا علىٰ ولديهما.. أفطرتا.

وعليهما:

١- القضاء.

٢- والفدية؛ عن كل يوم مُد من طعام.

- وإذا حاضت الصائمة أو نُفست.. بطل صومها.
  - وعليها القضاء.
- وإن جُنّ.. بطل صومه.
  - ولا قضاء عليه.
- وإن أغمي عليه جميع النهار.. لم يصحّ صومه.
  - وعليه القضاء.
- وإن أغمي عليه في بعض النهار.. لم يبطل صومه.
  - وإن:
    - طهرت الحائض..
    - أو أسلم الكافر..
    - أو أفاق المجنون..
    - أو قدم المسافر؛ وهو مفطر.. استحب لهم إمساك بقية النهار.

      وإن قدم المسافر وهو صائم.. لزمه إتمام الصوم.

      ○ [والمريض كالمسافر].

  - إذا نوىٰ الخروج من الصوم لم يبطل صومه.
    - فإن أكل..
    - أو شرب..
    - أو استعط..

- أو احتقن..
- أو صب الماء في أذنيه فوصل إلىٰ دماغه..
- أو طعن جوفه..
- أو طعن بأذنه..
- أو داوىٰ جرحه، فوصل الدواء إلىٰ جوفه..
- أو استقاء..
- أو جامع..
- أو باشر فيما دون الفرج، فأنزل..
- أو استمنىٰ فأنزل..

ذاكرًا للصوم، عالمًا بالتحريم، مختارًا.. بطل صومه، وعليه:

١- القضاء.

٢- وإمساك بقية النهار.

- وإن فعل ذلك:
  - ناسيًا..
  - أو جاهلًا..
  - أو فُعل به شيء من ذلك مكرهًا..
  - أو أُكره حتىٰ فعل بنفسه.. لم يبطل صومه.
- وإن تمضمض أو استنشق ولم يبالغ، فوصل الماء إلىٰ جوفه.. لم يبطل صومه.
  - وإن بالغ.. بطل.
- وإن أكل معتقدًا أنه ليل، ثم بان أنه نهار.. لزمه القضاء.
- وإن أكل شاكًّا في طلوع الفجر.. لم يلزمه القضاء.
- وإن أكل شاكًّا في غروب الشمس.. لزمه القضاء.

- وإن طلع عليه الفجر -وفي فيه طعام- فَلَفَظَهُ، أو كان مجامعًا:
  - فنزع.. صح صومه.
  - وإن استدام.. بطل.
- وإذا جامع من غير عذر.. لزمهما:
  - القضاء.
  - وتجب عليه الكفارة دونها.
  - والكفارة:
    - عتق رقبة مؤمنة.
    - فإن لم يجد.. فصيام شهرين متتابعين.
    - فإن لم يستطع.. فإطعام ستين مسكينًا.
    - فإن لم يجد.. ثبتت في ذمته إلىٰ أن يجد.

- ويكره للصائم:
  - [تحريمًا]:
    - القبلةُ إن حركت شهوتَه كُره له.
    - والوصال.
  - وتنزيها:
    - العلك.
    - والاحتجام.
    - والسواك بعد الزوال.
- ويكره له ولغيره صمت يوم إلىٰ الليل.
- وينبغي للصائم أن ينزّه صومه من الشتم والغيبة.
  - فإن شوتم فليقل: إني صائم.

- ويستحب له:
  - أن يتسحر.
  - وأن يؤخر السحور ما لم يخش طلوع الفجر.
  - ويعجل الفطر إذا تحقق غروب الشمس.
  - وأن يفطر علىٰ تمرٍ، فإن لم يجد فعلىٰ الماء.
  - وأن يدعو علىٰ الإفطار بدعاء رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ».
  - ويطلب ليلة القدر في جميع شهر رمضان.
    - وفي العشر الأخير أكثر.
    - وفي ليالي الوتر أكثر.
      - وأرجاها ليلة الحادي والعشرين، والثالث والعشرين.
  - وأن يكون دعاؤه فيها: « اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».
- ومن لزمه قضاء شيء من شهر رمضان:
  - فالمستحب أن يقضيه متتابعًا.
  - ولا يجوز أن يؤخر القضاء إلىٰ رمضان آخر من غير عذر.
    - فإن أخّره.. لزمه -مع القضاء- عن كل يوم مُدٌّ من طعام.
      - ومن مات وعليه صوم تمكّن من فعله.. أُطعم عنه؛ عن كل يوم مد من طعام، أو صام عنه وليه.

باب صوم التطوع

- يستحب:
  - لمن صام شهر رمضان أن يتبعه بستٍّ من شوال.
  - وصوم يوم عرفة إلا أن يكون حاجًّا بعرفة؛ فيُكره له.
  - ويومِ تاسوعاء وعاشوراء من المحرّم.

- والأيام البيض من كل شهر.
- وصوم الاثنين والخميس.

- ومن دخل في:
  - صوم تطوع، أو صلاة تطوع.. استحب له إتمامها.
    - فإن خرج منهما.. لم يلزمه القضاء.
  - وإن دخل في حج تطوع، أو عمرة تطوع.. لزمه إتمامهما.
    - فإن أفسدهما.. لزمه القضاء.
- ولا يجوز صوم:
  - يوم الشك إلا أن يوافق عادة له، أو يصله بما قبله.
  - ولا ما بعد نصف شعبان إلا أن يوافق عادة له، أو يصله بما قبله.
  - ولا يوم الفطر، والأضحىٰ وأيام التشريق.
    - فإن صام في هذه الأيام -ولو عن هدي التمتع- لم يصح الصوم.
- ويكره أن يصوم يوم الجمعة وحده.

باب الاعتكـاف

- الاعتكاف سنة.
- ولا يجب إلا بالنذر.
- ولا يصح إلا:
  - بالنية.
  - ولا يصح إلا في المسجد.
  - والأفضل أن يكون:
    - بصوم.
    - وأن يكون في الجامع.

- وإن نذر:
  - الاعتكاف في الليل.. لم يلزمه بالنهار.
  - وإن نذر في النهار.. لم يلزمه في الليل.
  - وإن نذر اعتكاف يومين متتابعين.. لزمه اعتكاف يومين متتابعين، دون الليلة التي بينهما.
- وإن نذر اعتكاف مدة متتابعة:
  - فخرج لما لا بد منه -كالأكل والشرب، وقضاء حاجة الإنسان، والحيض، والمرض، وقضاء العدة، وأداء شهادةٍ تعيّنت عليه- لم يبطل تتابع اعتكافه.
  - وإن خرج لما له منه بُدّ -من زيارة، وعيادة، وصلاة جمعة- بطل تتابع اعتكافه؛ إلا أن يكون قد شرط ذلك في نذره؛ فلا يضرّه.
  - فإن خرج لما لا بد منه، فسأل عن المريض في طريقه ولم يعرّج جاز.
  - وإن خرج من المعتكف عامدًا، أو جامع في الفرج عامدًا.. بطل اعتكافه.
  - وإن باشر فيما دون الفرج بشهوةٍ.. لم يبطل؛ إلا أن يُنزِل.
  - وإن خرج [المؤذن الراتب] إلىٰ المنارة الخارجة من المسجد لم يضره.
- ولا يعتكف العبد بغير إذن مولاه، ولا المرأة بغير إذن الزوج، ويجوز للمكاتب أن يعتكف بغير إذن مولاه.

كتاب الحـــج

- الحج فرض.
- والعمرة فرض.
  - ولا يجبان في العمر إلا مرة؛ إلا أن ينذر.
  - ومن يدخل إلىٰ مكة لحاجةٍ لا تتكرر من تجارة أو زيارة.. يستحب له الإحرام بأحدهما، ولا يلزمه.
- ولا يجب ذلك إلا علىٰ:

مسلم، عاقل، بالغ، حر، مستطيع.

- فأمّا الكافر:
  - الأصلي فلا يجب عليه، ولا يصح منه.
  - والمرتد فإنه يجب عليه، ولا يصح منه.
- وأمّا المجنون فلا يجب عليه، ولا يصح منه [إلا أن يحرم عنه وليه].
- وأمّا الصبي فإنه لا يجب عليه، ويصح منه.
  - فإن كان مميزًا.. أحرم بإذن الولي.
  - وإن كان غير مميز.. أحرم عنه أحدُ أبويه، وفعل عنه وليه ما لا يتأتىٰ منه.
    - ونفقته في الحج، وما يلزمه من الكفارة في مال الولي.
- وأمّا العبد فلا يجب عليه الحج، ويصح منه.
  - فإن:
    - بلغ الصبي..
    - وعتق العبد

قبل الوقوف في الحج، وقبل الطواف في العمرة.... أجزأهما عن حجة الإسلام، وعمرته.

- والمستطيع اثنان:
  - مستطيع بنفسه.
  - ومستطيع بغيره.

✓ **فالمستطيع بنفسه** شروطه:

١- أن يكون صحيحًا.

٢- واجدًا للزاد والماء بثمن المثل في المواضع التي جرت العادة أن يكون فيها في ذهابه ورجوعه.

٣- وأن يكون واجدًا لراحلةٍ تصلح لمثله إن كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة.

٤- وأن يكون ذلك فاضلًا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم إن احتاج إليه، وقضاء دين إن كان عليه.

٥- وأن يجد طريقًا آمنًا؛ [ولو بخفارة].

٦- وأن يكون عليه من الوقت ما يتمكن فيه من السير لأدائه.

٧- وأن يكون مع المرأة من تأمن معه علىٰ نفسها.

✓ **والمستطيع بغيره:**

بأن يجد من لا يقدر علىٰ الثبوت علىٰ الراحلة -لزمانة أو كبر- :

- مالًا يُدفع إلىٰ من يحجُّ عنه.
- أو من يطيعه.

فيلزمه فرض الحج.

- والمستحب لمن وجب عليه الحج أو العمرة ألا يؤخر ذلك.
  - فإن أخّره وفعل قبل أن يموت.. لم يأثم.

- ومن وجب عليه ذلك، وتمكّن من فعله، فلم يفعل حتىٰ مات وجب.. قضاؤه من تركته؛ كالزكاة.

- ولا يحج ولا يعتمر عن غيره وعليه فرضه.
  - ولا يتنفّل بالحج عن نفسه وعليه فرضه.
  - ولا يؤدي نذر الحج وعليه حجة الإسلام.
    - فإن أحرم بشيء من ذلك انصرف إلىٰ فرض الإسلام.
- وتجوز النيابة في حج التطوع أيضًا.
- ويجوز الإحرام بالعمرة وفعلها في جميع السنة.
- ولا يجوز الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج.
  - وهي شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة.
  - فإن أحرم بالحج في غير أشهره.. انعقد إحرامه بالعمرة.
- ويجوز:
  - إفراد الحج عن العمرة.
  - والقران بينهما.
  - والتمتع بالعمرة إلىٰ الحج.
  - وأفضلها الإفراد، ثم التمتع، ثم القران.
  - والإفراد: أن يحجّ، ثم يخرج إلىٰ أدنىٰ الحل، ويحرم بالعمرة.
  - والتمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحجّ من عامه.
  - والقران: أن:
    - يجمع بينهما في الإحرام.
    - أو يهل بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف.

      ويقتصر علىٰ أفعال الحج.
    - وإن أهلّ بالحج، ثم أدخل عليه العمرة.. لا يصح، فلا يصير قارنًا.

- ويجب علىٰ المتمتع والقارن دم.
  - ولا يجب ذلك:
    - علىٰ القارن إلا أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام.
    - ولا علىٰ المتمتع إلا:

١- ألا يعود لإحرام الحج إلىٰ الميقات.

٢- وألا يكون من غير حاضري المسجد الحرام.

- وحاضرو المسجد الحرام: أهل الحرم، ومن كان منه علىٰ مسافة لا تقصر فيها الصلاة.
  - والأفضل أن يذبح دم التمتع والقران يوم النحر.

✓ فإن ذبح:

- المتمتع بعد الفراغ من العمرة..
- والقارن بعد الإحرام بالحج.. جاز

- فإن لم يجد الهدي.. صام:
  - ثلاثة أيام في الحج.
  - وسبعةً إذا رجع إلىٰ أهله.

باب المواقيت

- ميقات:
  - أهل المدينة: ذو الحليفة.
  - وأهل اليمن: يلملم.
  - وأهل نجد: قرن.
  - وأهل الشام ومصر: الجحفة.

- وأهل العراق: ذات عرق، وإن أهلُّوا من العقيق.. فهو أفضل.
- وهذه المواقيت لأهلها، ولكل من مرّ بها من غير أهلها.

- ومن كان أهلُه دون الميقات أو في الحرم.. فميقاته موضعه.
- ومن سلك طريقًا لا ميقات فيه.. أحرم إذا حاذىٰ أقرب المواقيت إليه.
- ومن كان داره فوق الميقات.. فالأفضل ألا يحرم إلا من الميقات.
- ومن جاوز الميقات:
  - غير مريد للنسك، ثم أراد أن يحرم.. أهلَّ من موضعه.
  - أو مريدًا للنسك وأحرم دونه.. فعليه دم.

فإن عاد إلىٰ الميقات قبل التلبس بالنسك.. سقط عنه الدم.

باب الإحرام، وما يحرم فيه

- إذا أراد أن يحرم..
  - اغتسل، فإن لم يجد الماء.. تيمّم.
  - وتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين جديدين، أو نظيفين.
  - ويتنظّف، ويتطيب.
  - ويصلي ركعتين.
  - فإذا بدأ بالسير أحرم.
  - وينوي الإحرام بقلبه.
  - ويلبي، فإن لم يلب.. أجزأه.
- والمستحب أن يعين ما أحرم به.
  - فإن أحرم مطلقًا، ثم صرفه إلىٰ حجٍّ أو عمرة.. جاز.

- وإن أحرم بحجتين أو عمرتين.. انعقد بأحدهما.
- فإن أحرم بنسك ثم نسيه، أو شك هل أحرم بحج أو عمرة.. صار قارنًا.
  - ولا يستحب أن يذكر ما أحرم به في تلبيته؛ [إلا في التلبية الأولىٰ].

- والتلبية أن يقول: « لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ».
  - ويرفع صوته بالتلبية، والمرأة تخفض صوتها.
  - ويستحب أن يكثر من التلبية، ويستحب ذلك في المساجد، وإقبال الليل والنهار، وعند اجتماع الرفاق.
  - وإذا رأىٰ شيئًا يعجبه قال: «لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ».
  - وإذا لبّىٰ صلىٰ علىٰ رسول الله ﷺ، وسأل الله تعالىٰ ما أحبّ.
  - ولا يلبي في الطواف.
- وإذا أحرم.. حرُم عليه:

١-لبس المخيط في جميع بدنه.

- فإن فعل ذلك.. لزمته الفدية.
- فإن لم يجد إزارًا.. جاز أن يلبس السراويل، ولا فدية عليه.

٢-ولبسُ الخفّ.

- فإن لبس.. لزمته الفدية.
- فإن لم يجد نعلين.. جاز له أن يلبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين، ولا فدية عليه.

٣-وستر الرأس بالمخيط وغيره.

- فإن ستره لزمته الفدية.

٤-والطيب في ثيابه وبدنه.

- ويحرم عليه:
  - شمّ الأدهان المطيبة.
  - وأكل ما فيه طيب ظاهر.
  - وشمّ الرياحين؛ كالورد، والياسمين، والورس، والزعفران، والريحان الفارسي، [وكذا] النيلوفر والبنفسج.
- فإن استعمل شيئًا من ذلك لزمته الفدية.

٥-ويحرم عليه أن يدهن رأسه ولحيته.

- فإن فعل ذلك.. لزمته الفدية.

٦-وتقليم الأظفار.

٧-وحلق الشعر.

- فإن فعل ذلك.. لزمته الفدية.

٨-ويحرم عليه أن يتزوج، وأن يُزوِّج.

- فإن فعل ذلك.. فالعقد باطل.
- وتكره له الخطبة والشهادة علىٰ النكاح.

٩-والجماع في الفرج.

١٠- والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة.

١١- والاستمناء.

- فإن فعل ذلك.. لزمته الكفارة.

١٢- والصيد:

- المأكول.
- وما تولّد من مأكول وغير مأكول.

■ فإن مات في يده، أو أتلفه، أو أتلف جزءًا منه.. لزمه الجزاء.

١٣- ويحرم عليه لحم ما:

- صيد له.
- أو أعان علىٰ ذبحه.

■ فإن ذبح الصيد حرُم أكله عليه ، وعلىٰ غيره.

■ ولا يملك الصيد بالبيع والهبة.

■ ويملكه بالإرث؛ [ويجب عليه إرساله].

■ وإن كان في ملكه صيد، فأحرم.. زال عنه ملكه.

وإن احتاج إلىٰ:

- اللبس لحرٍّ أو برد..
- أو إلىٰ الطيب والحلق للمرض..
- أو إلىٰ ذبح صيد للمجاعة.. جاز له ذلك، وعليه الكفارة.

وإن صال عليه الصيد.. جاز له قتله للدفع، ولا جزاء عليه.

■ وإن:

- افترش الجراد في طريقه فقتله..
- أو نبتت في عينه شعرة فقلعها.. لم يلزمه شيء.

وإن:تطيب، أو لبس، أو ادّهن، أو جامع

ناسيًا، [أو جاهلًا، أو مكرَهًا، أو مجنونًا].. لم تلزمه الكفارة.

- وإن قتل الصيد، أو حلق الشعر، أو قلّم الظفر

ناسيًا، أو جاهلًا.. لزمته الكفارة.

- وإن حُلق رأسُه مكرهًا، أو نائمًا.. وجبت الفدية علىٰ الحالق وحده.

- ويجوز للمرأة القميص، والسراويل، والخمار، والخف.
- ولا يجوز لها لبس القفازين، ولا ستر وجهها.

- فإن أرادت الستر عن الناس.. سدلت علىٰ وجهها ما يستره، ولا يقع علىٰ البَشَرِ.

باب كفارة الإحـــرام

١-إذا تطيب، أو لبس، أو باشر فيما دون الفرج بشهوة، أو ادّهن رأسه، أو حلق ثلاث شعرات، أو قلّم ثلاثة أظفار.. لزمه دم.

- وهو مخيّر بين:
  - أن يذبح شاة.
  - وبين أن يطعم ثلاثة آصُع، لكل مسكين نصف صاع.
  - وبين أن يصوم ثلاثة أيام.

- فإن قلّم ظفرًا، أو حلق شعرة.. لزمه مُدّ طعام.

- وإن لبس، وتطيب.. لزمه لكل واحد كفارة.

- وكذا إن:
  - لبس، ثم لبس..
  - أو تطيب، ثم تطيب

في مجالس قبل أن يكفر عن الأول [أو بعده].

٢-وإن جامع في الفرج:

- في العمرة..
- أو في الحج قبل التحلل الأول.. فسد نسكه، وعليه:

١- أن يمضي في فاسده.

٢- والقضاء علىٰ الفور من حيث أحرم.

٣- ونفقة المرأة في القضاء.

○ وإن قضىٰ الحج وهي معه فالمستحب أن يفترقا [منذ أحرما، ويتأكد] في الموضع الذي جامعها فيه إلىٰ يتحللا.

٤- وبدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبعة من الغنم، فإن لم يجد قَوَّم البدنة دراهم، والدراهم طعامًا، وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يومًا.

- وإن تكرّر منه الجماع.. لزمته شاة.

- فإن جامع في الحج بعد التحلل الأول.. لم يفسد حجه، وعليه شاة.

❖ وإن أفسد القضاء.. لزمته بدنة دون القضاء.

٣-فإن قتل صيدًا:

- له مثلٌ من النعم.. وجب فيه مثله من الغنم.

- فيجب:

في النعامة: بدنة.

وفي حمار الوحش وبقرة الوحش: بقرة.

وفي الضبع: كبش.

وفي الغزال: عنز.

وفي الأرنب: عناق.

وفي اليربوع: جفرة.

- ويجب:

في الصغير: صغير، وفي الكبير: كبير.

وفي الذكر: ذكر، وفي الأنثىٰ: أنثىٰ.

وفي الصحيح: صحيح، وفي المكسور: مكسور.

فإن فدىٰ الذكر بالأنثىٰ أجزأ.

- وإن فدىٰ الأعور من اليمين بالأعور من اليسار جاز.
- ثم هو بالخيار:

إن شاء.. أخرج المثل.

وإن شاء.. اشترىٰ بقيمته طعامًا وتصدق به.

وإن شاء.. صام عن كل مد يومًا.

- وإن أتلف ظبيًا ماخضًا ضمنه بقيمة شاة ماخض،
  - وإن قتل صيدًا لا مثل له من النعم.. وجبت فيه القيمة.
- ثم هو بالخيار بين:

أن يخرج الطعام.

وبين أن يصوم.

- إلا الحمام؛ وكل ما عبَّ وهدر؛ فإنه يجب فيه شاة.
  - وهو بالخيار:

بين الشاة.

وبين الطعام.

وبين الصيام.

❖ ويرجع في معرفة المثل والقيمة إلىٰ عدلين.

- وإن جرح صيدًا له مثل فنقص عشر قيمته.. لزمه عشر المثل، إلا أن لا يجد عشر المثل، فيجب عليه عشر قيمة المثل.
- وإن جرح صيدًا، فأزال امتناعه ضمنه بكمال الجزاء.
- وإن كسر بيض صيد.. لزمه القيمة.
- وإن اشترك جماعة في قتل صيد.. لزمهم جزاء واحد.
- وإن أمسكه محرم، فَقَتَلَهُ:
  - حلالٌ.. وجب الجزاء علىٰ المحرم.
  - وإن قتله محرم آخر.. وجب الجزاء [كله علىٰ القاتل].

٤- وصيد الحرم حرام علىٰ الحلال والمحرم.

- فمن قتله منهما.. وجب عليه ما يجب علىٰ المحرم في صيد الإحرام.
- ويحرم علىٰ الحلال والمحرم قلع شجر الحرم.
- وإن قلعه.. ضمنه، فإن:
  - كانت كبيرة.. ضمنها ببقرة.
  - وإن كانت صغيرة.. ضمنها بشاة.
  - وإن قطع غصنًا منها.. ضمن ما نقص.
    - فإن عاد الغصن [الذي لا يُخلف مثله في عامه].. لم يسقط في الآخر.
  - وإن أخذ أوراقها.. لم يضمن.

٥- ويحرم قطع حشيش الحرم إلا الإذخر، والعوسج.

- فإن قطع الحشيش ضمنه بالقيمة.
  - وإن استخلف.. سقط عنه الضمان.
- ويجوز رعي الحشيش.

٦- ويحرم صيد المدينة كما يحرم صيد الحرم، إلا أنه لا يضمن.

- وما وجب علىٰ المحرم:
  - من طعام.. وجب تفرقته علىٰ مساكين الحرم.
  - وما وجب من هدي.. وجب ذبحه في الحرم، وتفرقته علىٰ فقراء الحرم.
    - وإن أحصر جاز أن يذبح، ويفرّق حيث أحصر.
  - [وما وجب من صوم فحيث شاء].

باب صفة الحج

- إذا أراد المحرم دخول مكة:
  - اغتسل.
  - ويدخل من ثنية كَدَاء من أعلىٰ مكة.
    - فإذا خرج.. خرج من ثنية كُدًىٰ من أسفل مكة.
  - فإذا رأىٰ البيت.. رفع يديه، وقال: «اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا البَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَعَظَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَبِرًّا، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ».
  - ويبتدئ بطواف القدوم.
    - ويضطبع؛ فيجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، ويطرح طرفيه علىٰ عاتقه الأيسر.
    - ويبتدئ من الحجر الأسود؛ فيستلمه بيده، ويقبّله، ويحاذيه.

✓ فإن لم يمكنه استلمه.

✓ فإن لم يمكنه أشار إليه بيده.

- ثم يجعل البيت علىٰ يساره، ويطوف.
- فإذا بلغ الركن اليماني استلمه، وقبّل يده، ولا يقبّله.
- ويقول عند ابتداء الطواف: «بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ».
- ويطوف سبعًا.
- ويرمل في الثلاثة الأولىٰ منها، ويمشي في الأربعة.
- وكلما حاذىٰ الحجر الأسود استلمه، وقبّله.
- وكلما حاذىٰ الركن اليماني استلمه.
  - وفي كل وترٍ أحبُّ.
- ويقول:
  - في رمله -كلما حاذىٰ الحجر الأسود-: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا، وَسَعْيًا مَشْكُورًا».
  - وفي الأربعة: «رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». أو يدعو فيما بين ذلك بما أحبّ، ولا ترمل المرأة، ولا تضطبع.
- والأفضل أن يطوف راجلًا، وإن طاف.. راكبًا جاز.
- وإن حمله محرم، ونويا جميعًا فالطواف للحامل.

- وإن طاف محدثًا، أو نجسًا، أو مكشوف العورة، أو طاف علىٰ جدار الحجر، أو علىٰ شاذروان الكعبة.. لم يجزئه.
- وإن طاف من غير نية.. صح.

■ ثم يصلي ركعتي الطواف.

- والأفضل أن يكون خلف المقام.
- يقرأ:
  - في الأولىٰ بعد الفاتحة: ﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾.
  - وفي الثانية: ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾.
- والركعتان سنة.
  - ثم يعود إلىٰ الركن ويستلمه.
  - ثم يخرج من باب الصفا، ويسعىٰ:
- يبدأ بالصفا، والأولىٰ أن يرقىٰ عليها حتىٰ يرىٰ البيت.
  - ✓ والمرأة لا ترقىٰ.
- ويكبر ثلاثا، ويقول: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»، ثم يدعو بما أحبّ.
  - ✓ ثم يدعو ثانيًا، وثالثًا.
- ثم ينزل من الصفا، ويمشي حتىٰ يحاذي الضوء الأخضر، فيسعىٰ سعيًا شديدًا حتىٰ يحاذىٰ الضوء الأخضر في جهة المروة]، ثم يمشي حتىٰ يصعد المروة.

○ والمرأة تمشي، ولا تسعىٰ.

- ويفعل مثل ما فعل علىٰ الصفا.
- ثم ينزل، ويمشي في موضع مشيه، ويسعىٰ في موضع سعيه حتىٰ يأتي الصفا.
- ثم يفعل ذلك سبعًا.

○ فإن بدأ بالمروة لم يعتدّ بذلك حتىٰ يأتي الصفا فيبدأ به.

- فإذا كان يوم السابع من ذي الحجة.. خطب الإمام بعد الظهر بمكة.
  - وأمر الناس بالغدو إلىٰ منىٰ من الغد.
- ثم يخرج إلىٰ منىٰ في اليوم الثامن.
  - فيصلي بها الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
  - ويبيت بها، ويصلي بها الصبح.
- فإذا طلعت الشمس علىٰ ثبير.. سار إلىٰ الموقف، واغتسل للوقوف، وأقام بنمرة.
- فإذا زالت الشمس.. خطب الإمام خطبة خفيفة.
  - وجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم، ويأمر بالأذان، ويخطب الخطبة الثانية، ويفرغ منها مع فراغ المؤذن.
  - ثم يقيم، ويصلي الظهر والعصر.
- ثم يروح إلىٰ الموقف.
- والأفضل:
  - أن يقف عند الصخرات بقرب الإمام.
  - وأن يستقبل القبلة.
  - وأن يكون راكبًا.

- ويكثر من الدعاء، ويكون أكثر قوله: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

- ووقت الوقوف: من الزوال يومَ عرفة إلىٰ الفجر الثاني من يوم النحر.

✓ فمن حصل بعرفة في شيء من هذا الوقت -وهو عاقل- فقد أدرك الحج.

✓ ومن فاته ذلك، أو وقف وهو مغمىٰ عليه.. فقد فاته الحج.

✓ ومن أدرك الوقوف بالنهار.. وقف حتىٰ تغرب الشمس.

- فإن دفع قبل الغروب.. أراق دمًا استحبابًا.

- ثم يدفع بعد الغروب إلىٰ المزدلفة علىٰ طريق المأزِمَيْنِ.

- ويمشي وعليه السكينة والوقار، فإذا وجد فرجة أسرع.
- ويصلي بها المغرب والعشاء.
- ويبيت بها إلىٰ أن يطلع الفجر الثاني.
- ويأخذ منها حصىٰ الجمار، ومن حيث أخذ جاز.
- فإن دفع قبل نصف الليل لزمه دم.
- ثم يصلي الصبح في أول الوقت.
- ثم يقف علىٰ قزح؛ وهو المشعر الحرام، فيدعو، ويذكر الله تعالىٰ إلىٰ أن يسفر النهار، ويكون من دعائه: «اللَّهُمَّ كَمَا وَفَّقْتَنَا فِيهِ، وَأَرَيْتَنَا إِيَّاهُ؛ فَوَفِّقْنَا لِذِكْرِكَ كَمَا هَدَيْتَنَا، وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا كَمَا وَعَدْتَنَا بِقَوْلِكَ -وَقَوْلُكَ الْحَقُّ-: ﴿فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ﴾ إلىٰ قوله: ﴿وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٩٩﴾ [البقرة: ١٩٨-١٩٩].

- ثم يدفع قبل طلوع الشمس.

- فإذا وجد فرجة أسرع.
- فإذا بلغ وادي محسر أسرع، أو حرّك دابته قدر رمية حجر.

- فإذا وصل إلىٰ منىٰ بدأ بجمرة العقبة:
  - فيرمي إليها سبع حصيات؛ واحدة واحدة، لا يجزئه غيره.
  - يكبّر مع كل حصاة، ويرفع يده حتىٰ يرىٰ بياض إبطه.
  - والأولىٰ أن يكون راكبًا؛ اقتداء برسول الله ﷺ.
  - ويقطع التلبية مع أول حصاة.
  - وإن رمىٰ بعد نصف الليل أجزأه.
- فإذا رمىٰ.. ذبح هديًا إن كان معه.
- وحلق أو قصّر.
  - وأقل ما يجزئ ثلاث شعرات.
  - والأفضل أن يحلق جميع رأسه.
  - فإن لم يكن له شعر.. استحب أن يُمرّ الموسىٰ علىٰ رأسه.
  - والمرأة تقصّر، ولا تحلق.
  - والحلق نسك، لا استباحة محظور.

- ويخطب الإمام بعد الظهر بمنىٰ، ويعلّم الناس النحر، والرمي، والإفاضة.
- ثم يفيض إلىٰ مكة، ويغتسل.
- ويطوف طواف الزيارة أول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر.
  - والمستحب أن يكون في يوم النحر، فإن أخّره عنه جاز.
- فإذا فرغ من الطواف..
  - فإن كان قد سعىٰ مع طواف القدوم.. لم يسع.
  - وإن لم يكن سعىٰ.. أتىٰ بالسعي.
  - وحصل له:
    - التحلل الأول باثنين من ثلاثة، وهي الرمي، والحلق، والطواف.

- والتحلل الثاني بالثالث.

- ويحل:

- بالتحلل الأول: ما سوىٰ النساء.

- وبالثاني: النساء.

- ثم يعود بعد الطواف إلىٰ منىٰ.

- ويرمي في أيام التشريق -في كل يومٍ- الجمرات الثلاث.

- كلَّ جمرة بسبع حصيات كما وصفنا.

- فيرمي الجمرة الأولىٰ؛ وهي التي تلي مسجد الخيف.

- ويقف قدر سورة البقرة يدعو الله تعالىٰ.

- ثم يرمي الجمرة الوسطىٰ، ويقف ويدعو كما ذكرنا.

- ثم يرمي الجمرة الثالثة؛ وهي جمرة العقبة، ولا يقف عندها.

- ومن عجز عن الرمي.. استناب من يرمي عنه، ويكبّر هو.

- ولا يجوز الرمي إلا بالحجر.

- والأولىٰ أن يكون بحصىٰ الخذف.

- ولا يجوز رمي الجمار إلا مرتبًا.

- ولا يجوز إلا بعد الزوال.

- فإن ترك:

- الرمي حتىٰ مضت أيام التشريق.. لزمه دم.

- وإن ترك حصاة.. لزمه مد.

- ويبيت بها في أيام الرمي.

- فإن ترك:

- المبيت في الليالي الثلاث.. لزمه دم.
- وفي ليلة.. مدٌّ كالحصاة.

- ويجوز لأهل سقاية العباس -رضي الله عنه- ورعاء الإبل:
  - أن يَدَعُوا المبيت لياليَ منىٰ.
  - ويرموا يومًا، ويَدَعُوا يومًا، ثم يرموا ما فاتهم.
    - فإن أقام الرعاء حتىٰ غربت الشمس.. لم يجز لهم أن يخرجوا حتىٰ يبيتوا.
    - ويجوز لأهل سقاية العباس أن يَدَعُوا المبيت بمنىٰ وإن أقاموا إلىٰ الغروب.
  - ومن ترك المبيت لعبدٍ أبق، أو لأمرٍ يخاف فوته؛ كان كالرعاء وأهل السقاية.

- ثم يخطب الإمام في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد صلاة الظهر، ويودع الحاج، ويعلمهم جواز النفر.

- فمن نفر:
  - قبل غروب الشمس.. سقط عنه الرمي في اليوم الثالث.
  - ومن لم ينفر حتىٰ غربت الشمس.. لم يسقط عنه الرمي.
  - فإن نفر قبل الغروب، ثم عاد زائرًا أو مارًّا.. لم يلزمه الرمي.

- ويستحب لمن حج:
  - أن يدخل البيت حافيًا.
  - ويصلي فيه.
  - ويشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتنفس ثلاثا، ويتضلع منه.
  - وأن يكثر الاعتمار والنظر إلىٰ البيت.

- وإذا أراد الخروج بعد قضاء النسك طاف للوداع، ولم يقم بعده.
  - فإن أقام لم يعتد بطوافه عن الوداع.
  - ومن ترك طواف الوداع لزمه دم إلا الحائض، [والنفساء].
- وإذا فرغ من الوداع..
  - وقف في الملتزم بين الركن والباب.
  - ويقول: «اللَّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ، وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، حَمَلْتَنِي عَلَىٰ مَا سَخَّرْتَ لِي مِنْ خَلْقِكَ حَتَّىٰ سَيَّرْتَنِي فِي بِلَادِكَ، وَبَلَّغْتَنِي بِنِعْمَتِكَ حَتَّىٰ أَعَنْتَنِي عَلَىٰ قَضَاءِ مَنَاسِكِكَ، فَإِنْ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِّي فَازْدَدْ عَنِّي رِضًا، وَإِلَّا فَمِنَ الْآنَ قَبْلَ أَنْ تَنْأَىٰ عَنْ بَيْتِكَ دَارِي، هَذَا أَوَانُ انْصِرَافِي -إِنْ أَذِنْتَ لِي- غَيْرَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ، وَلَا بِبَيْتِكَ، وَلَا رَاغِبٍ عَنْكَ، وَلَا عَنْ بَيْتِكَ، اللَّهُمَّ فَأَصْحِبْنِي الْعَافِيَةَ فِي بَدَنِي، وَالْعِصْمَةَ فِي دِينِي، وَأَحْسِنْ مُنْقَلَبِي، وَارْزُقْنِي طَاعَتَكَ مَا أَبْقَيْتَنِي، وَاجْمَعْ لِي خَيْرَيِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».
  - ثم يصلي علىٰ النبي ﷺ.

باب صفة العمرة

- إذا أراد العمرة:
  - أحرم من الميقات.
  - فإن كان من أهل مكة.. خرج إلىٰ أدنىٰ الحل.
    - والأفضل أن يحرم من التنعيم.
    - فإن أحرم بها ولم يخرج إلىٰ أدنىٰ الحل.. أجزأه، وعليه دم.
  - ثم يطوف.
  - ويسعىٰ.

- ويحلق، وقد حلّ.

باب فروض الحج والعمرة، وسننهما

- **أركان الحج** [خمسة]:

١-الإحرام

٢-والوقوف.

٣- والطواف.

٤- والسعي.

٥-[والحلق].

- **وواجباته** [خمسة]:

١-الإحرام من الميقات.

٢-والرمي.

٣-والمبيت بالمزدلفة .

٤-والمبيت ليالي منىٰ

٥-وطواف الوداع.

- **وسننه**: [ما عدا ذلك، ومنها]: طواف القدوم، والرمل، والاضطباع في الطواف [الذي يعقبه سعي]، والاضطباع في السعيِ، والمبيت بمنىٰ ليلة عرفة، والوقوف بعرفة إلىٰ الليل.
- وأفعال العمرة كلها أركان إلا [كون الإحرام من الميقات، فواجب].
- ومن ترك ركنًا.. لم يحل من إحرامه حتىٰ يأتي به.
- ومن ترك واجبًا لزمه دم.
- **ومن** ترك سنة لم يلزمه شيء.

باب الفوات والإحصار

- ومن فاته الوقوف بعرفة حتىٰ طلع الفجر يوم النحر.. فقد فاته الحج.
  - ويتحلّل بأفعال عمرة؛ وهي: الطواف، والسعي، والحلق.
  - وعليه القضاء، ودم التمتع في القضاء.
- وإن أخطأ الناس في العدد، فوقفوا في غير يوم عرفة.. أجزأهم ذلك.
  - وإن وقع ذلك لنفر لم يجزئهم، وعليهم القضاء كما وصفت.
- ومن أحصره:
  - عدو؛ وهو محرم، ولم يكن له طريق غيره.. ذبح هديًا، وتحلّل.
  - وإن لم يكن معه هدي فعليه بدله، وهو:
    - [طعام؛ بقيمة الشاة.
    - فإن لم يجد] فصوم التعديل عن كل مد يوم.
      - وله التحلل قبل أن يصوم.
  - ومن أحصره مرض.. لم يتحلل إلا أن يكون قد شرط ذلك في الإحرام.
  - فإن أحرم العبد بغير إذن مولاه.. جاز له أن يحلله.
  - وإن أحرمت المرأة بحج التطوع أو حجة الإسلام بغير إذن زوجها.. جاز له أن يحللها.
  - ومن تحلل بالإحصار.. لم يلزمه القضاء.

باب الأضحية

- الأضحية سنة إلا أن ينذر.

- ويدخل وقتها إذا [طلعت] الشمس يومَ النحر، ومضىٰ قدر صلاة العيد والخطبتين.
- ويخرج وقتها بخروج أيام التشريق.
  - فمن لم يضح حتىٰ مضىٰ الوقت..
    - فإن كان تطوعًا.. لم يضح.
    - وإن كان منذورًا.. لزمه أن يضحي.
- والمستحب لمن دخل عليه عشر ذي الحجة، وأراد أن يضحي: ألا يحلق شعره، ولا يقلّم ظفره حتىٰ يضحي.
- ويجزئ في الأضحية:
  - الجذعة من الضأن.
  - والثنية من المعز، وسبق بيانهما.
  - والثنية من الإبل؛ وهي: ما لها خمس سنين.
  - والثنية من البقر؛ وهي: ما لها سنتان.
  - وتجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة.
    - وإن كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة.. جاز.
  - وأفضلها:
    - في الجنس: البدنة، ثم البقرة، ثم الجذعة من الضأن، ثم الثنية من المعز.
    - وفي اللون: البيضاء، ثم الصفراء، ثم السوداء.
- ولا يجزئ فيها معيبة بعيب ينقص اللحم.
- والأفضل:
  - أن يذبحها بنفسه، فإن لم يحسن.. فالأفضل أن يشهد ذبحها.
  - وأن يأكل الثلث [فأقل]، ويتصدق بالثلث [فأكثر]، ويهدي الثلث.
- [ويجب التصدق بشيء من اللحم].

- فإن أكل الكل ضمن القدر الذي يجزئه، وهو أدنىٰ جزء.

- وإن نذر أضحية معينة.. زال ملكه عنها.
  - ولم يجز بيعها.
  - وله أن يركبها.
  - فإن ولدت.. ذبح معها ولدها.
  - وله أن يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها.
  - وإن كان صوفها يضرُّ بها إلىٰ وقت الذبح.. جاز له أن يجزه، وينتفع به.
  - ولا يأكل من لحمها شيئا.
  - فإن تلفت.. لم يضمنها.
  - وإن أتلفها.. ضمنها بأكثر الأمرين من قيمتها، وأضحية مثلها.
    - فإن زادت القيمة علىٰ مثلها.. شارك بالفضل في ذبيحة أخرىٰ.

باب العقيقة

- المستحب لمن وُلِد له ولد:
  - أن يحلق رأسه يوم السابع.
  - فإن كان:
    - غلامًا.. ذبح عنه شاتين.
    - وإن كانت جارية.. ذبح عنها شاة.
  - ويستحب نزع اللحم من غير أن يكسر العظم.
  - ويفرق علىٰ الفقراء.

باب الصيد والذبائح

- ولا يحل من الحيوان المأكول شيء من غير ذكاة إلا السمك والجراد.
- ولا تحلّ ذكاة المجوسي، والمرتد، ونصارىٰ العرب، وعبدة الأوثان.
- وتُكره ذكاة المجنون، والسكران.
- ويجوز الذبح بكل ما له حدٌّ يقطع إلا السن والظفر.
  - فإن ذبح بهما.. لم يحل.
    - ولا يذبح بسكين كالّ.
  - فإن ذبح به حلّ.
- وما قدر علىٰ ذبحه.. لم يحل إلا بقطع الحلقوم والمريء.
- ويستحب:
  - أن يوجّه الذبيحة إلىٰ القبلة.
  - ويسمّي الله تعالىٰ عليها.
  - ويصلي علىٰ النبي ﷺ.
  - ويقطع الأوداج كلها.
  - وينحر الإبل معقولة من قيام، ويذبح البقر والغنم مضطجعة.
  - ولا يكسر عنقها.
  - ولا يسلخ جلدها حتىٰ تبرد.

- **وإن:**
  - علَّم جارحة بحيث:
    - إذا أغراه علىٰ الصيد.. طلبه..

- وإذا أشلاه.. استشلىٰ..
- وإذا أخذ الصيد.. أمسكه علىٰ صاحبه، وخلّىٰ بينه وبينه..

▪ ثم أرسله من هو من أهل الذكاة فـ:

- قتل الصيد بظفره أو نابه.
- أو تركه؛ ولم تبق فيه حياة مستقرة.
- أو بقيت فيه حياة مستقرة؛ إلا أنّه لم يبق من الزمان ما يمكن ذبحه فيه حتىٰ مات.. **حلّ**.

- **وإن:**
  - أرسله مجوسي..
  - أو شارك المسلم في الإرسال..
  - أو شارك الجارح جارحة أرسلها مجوسي في قتل الصيد.. **لم يحل**.
- وإن:
  - قتل الجارحة الصيد بثقله..حل.
  - وإن قتل السهم أو نحوه الصيد بثقله.. لم يحل.
- وإن أكل الجارحة من الصيد.. لم يحل.
- وإن كان الجارحة كلبًا.. غسل موضع الظفر والناب من الصيد.
- وإن رمىٰ طيرًا، فأصابه السهم، فوقع:
  - في ماء،
  - أو علىٰ جبل، فتردّىٰ منه،

فمات.. **لم يحل**.

- وإن أصاب صيدًا، فجرحه جرحًا لم يقتله، ثم غاب عنه، فوجده ميتًا.. حلّ [إن ظن أنه قتله].
- وإن أرسل سهمًا أو كلبًا علىٰ صيد، فقتل غيره.. حلّ.
- وإن أرسل علىٰ غير صيد، فقتل صيدًا.. لم يحل.

- وإن:
  - رمىٰ شيئًا يحسبه حجرًا،
  - أو أرسل عليه كلبًا،

  فكان صيدًا فقتله.. حلّ أكله.
- وإن نصب سكينا، فوقع به صيد، فجرحه، فمات.. لم يحل.
- ومن أخذ صيدًا، أو أزال امتناعه.. مَلَكَهُ.
- ومن ملك صيدًا، ثم أرسله.. لم يزل ملكه عنه.

باب الأطعمة

- ويؤكل من دوابّ الإنس: الإبل، والبقر، والغنم، والخيل.
- ولا يؤكل: الكلب، والخنزير، والبغل، والحمار، والسِّنَّور.
- ويؤكل من دواب الوحش: البقر، والحمار، والظبي، والضبع، والثعلب، والأرنب، واليربوع، والقنفذ، والوَبْر، وابن عرس، والضب، [والزرافة].
- ولا يؤكل ما استخبثه العرب من الحشرات؛ كالحية، والعقرب، والوزغ، وسامٍّ أبرصَ، والخنفساء، والزنبور، والذباب، وبنت وردان، وحمار قَبَّان، وما أشبهها.
- وكذلك لا يؤكل ما يتقوّىٰ بنابه؛ كالأسد، والفهد، والنمر، والذئب، والدب، [وسنور البر]، والفيل، والقرد، والتمساح، وابن آوىٰ.
- ويؤكل من الطير: النعامة، والديك، والدجاج، والبط، والإوز، والحمَام، والعصفور، وما أشبهها، وغراب الزرع، والغداف [الصغير].
- ولا يؤكل:
  - ما يصطاد بالمخلب؛ كالنسر، والصقر، والشاهين، والباز، والحدأة.
  - ولا ما يأكل الجيف؛ كالغراب الأبقع، والغراب الأسود الكبير.

- وما تولّد من مأكول وغير مأكول لا يحل أكله؛ كالسبع وغيره.
- وتكره الجلّالة.
  - فإن أطعم الجلّالة، فطاب لحمها.. لم يكره.
- ويؤكل من صيد البحر السمك، وكل ما لا يعيش إلا في الماء.
- ولا يؤكل الضفدع [وكل ما يعيش في البر والماء؛ كالتمساح، والسرطان].
- وكل طاهر لا ضرر في أكله يحل أكله إلا جلد ميتة دبغ.
- وما ضرّ أكله -كالسم وغيره- لا يحل أكله.
- ولا يحل أكل شيء نجس.
- فإن اضطر إلىٰ الميتة.. أكل منها ما يسدُّ به.
  - وإن وجد المضطر:
    - ميتة وطعام الغير..
    - أو صيدًا وميتةً وهو محرم .. أكل الميتة.
- ولا يجوز شرب الخمر لضرورة تداوٍ، أو عطش، [ويجوز لضرورة إساغة غصة].
- ولا يحرم كسبُ الحجّام، والأولىٰ أن يتنزه الحرُّ من أكله.

باب النذر:

- لا يصح النذر إلا من مسلم، بالغ، عاقل.
- ولا يصح إلا في قربة.
- ولا يصح إلا بالقول، كأن يقول: «لله عليّ كذا»، أو: «عليّ كذا».
  - فإن أطلقه ولم يعلقه علىٰ شيء.. لزمه الوفاء.
  - وإن علقه:
    - علىٰ أمرٍ يطلبه؛ كشفاء المريض، وقدوم الغائب.. لزمه الوفاء به عند وجود الشرط.

- أو علىٰ وجه اللجاج والغضب؛ كأن قال: «إن كلمت فلانا فعليّ كذا».. فهو بالخيار عند وجود الشرط بين:
  - الوفاء بما نذر.
  - وكفارة يمين.

- ومن نذر الحج:
  - راكبًا، فحج ماشيًا.. لزمه دم.
  - أو ماشيًا.. لزمه الحج ماشيًا:
    - من دويرة أهله [إن قال: «لله عليَّ أن أمشي إلىٰ بيت الله الحرام».
    - ومن الميقات إن قال: «لله عليَّ أن أحجَّ ماشيًا»].
    - ولا يجوز أن يترك المشي:
      - إلىٰ [التحلل الثاني] في الحج.
      - وإلىٰ أن يفرغ من العمرة.
    - فإن حجّ راكبًا:
      - من غير عذر.. فقد أساء، وعليه دم.
      - أو لعذر.. جاز، وعليه دم.
- ومن نذر المضي إلىٰ مكة، أو إلىٰ الكعبة.. لزمه قصدها بحج، أو عمرة.
- وإن نذر المشي:
  - إلىٰ بيت الله تعالىٰ، ولم يقل: «الحرام»، [ولم ينوه]..
  - أو إلىٰ مسجد رسول الله ﷺ، أو إلىٰ المسجد الأقصىٰ..
  - أو ما سواهما من المساجد.. لم يلزمه شيء.
- ومن نذر:

- النحر بمكة.. لزمه النحر بها، وتفرقة اللحم علىٰ أهل الحرم.
- أو النحر والتفرقة في بلد آخر.. لزماه.
- أو النحر وحده.. لم يلزمه.

- ومن نذر:
  - أن يهدي شيئًا معينًا إلىٰ الحرم:
    - فإن كان مما يُنقل.. نقله إليه.
    - وإن لم يمكن نقلُه.. باعه ونقل ثمنه.
  - فإن نذر:
    - الهدي،
    - أو أن يهدي، وأطلق.. لزمه:
    - الجذع من الضأن.
    - أو الثني من المعز، أو الإبل، أو البقر.
- وإن نذر بدنة في الذمة.. لزمه ما نذر.
  - فإن أعوزه الإبل.. أخرج بقرة.
  - وإن أعوزه البقرة.. أخرج سبعًا من الغنم.
- والمستحب لمن أهدىٰ شيئا من البُدْن:
  - أن يُشعرها بحديدة في صفحة سنامها الأيمن.
  - وأن يقلّدها خُرَب القِرَب ونحوَها من الخيوط المفتولة والجلود،
    - ويقلّد البقر والغنم ولا يشعرها.
- وإن عَطِب منها شيء قبل المحِل.. نحره، وغمس نعله في دمه، وضرب صفحته، وخلّىٰ بينه وبين المساكين.

- ومن نذر صوم سنة بعينها.. لم يقض أيام العيد والتشريق وشهر رمضان، وإن كانت امرأة لم تقض أيام الحيض.
- وإن نذر أنه يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان.. صح نذره.
  - وإن قدم في أثناء النهار.. نوىٰ صومه من الليل، ويجزئه.
  - وإن كان مفطرًا، [أو صائمًا عن غير النذر].. لزمه القضاء.
  - وإن وافق ذلك شهر رمضان، أو يوم عيد.. لم يقض.
- ومن نذر صلاة.. لزمه ركعتان.
- ومن نذر عتق رقبة.. أجزأه ما يقع عليه الاسم.